الملخص الكافي
في العلوم الإسلامية

طريقك للنجاح و التفوق في شهادة البكالوريا

وفق التدرجات السنوية المعتمدة

2025 / 2024

المستوى : الثالثة ثانوي جميع الشعب.

نجد في هذا الكتاب :

دووس كاملة بالشرح المفصّل.

تطبيقات و تقويمات ، سؤلات متنوعة

نماذج من أسئلة البكالوريا

إعداد : أ - بوجمعة محفوظ .

eddirasa.com

مقدمة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم.

أبنائي ، بناتي ..... سلام الله عليكم ورحمته و بركاته.

يسرني أن أضع بين أيديكم هذا الكتاب الموجه لتلاميذ البكالوريا للسنة الدراسية 2024/ 2025 جميع الشعب ، حتى يساعدكم على التحضير الجيّد لامتحان شهادة البكالوريا والتفوق بامتياز في مادة العلوم الإسلامية ، إذ يحوي هذا الكتاب كل الدروس المقررة ، مع أنّه من مميّزاته أنّه يشمل تقويمات مختلفة شاملة لكل الوحدات المقررة مرفقة بالحل ، مع نماذج من أسئلة البكالوريا في كلّ الوحدات ، كما يوجد في آخر الكتاب سؤالات مختلفة مباشرة وغير مباشرة تساعد التلاميذ على معرفة مدى استعابهم للمادة ، مختارة بعناية وطريقة طرحها تضاهي أسلئة شهادة البكالوريا .وقد راعيت في عملي هذا المنهاج الوزاري الجديد بعناصره الجديدة لتدرجات 2022 . التي لازالت سارية المفعول .

وفي الأخير ندعو الله تعالى أن يوفقنا و إياكم لما يحب و يرضى ،وأن يجعلنا و إياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر ، و نسأل الله لكم التوفيق والسداد في باقي مشواركم الدراسي .وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين .

الأستاذ : بوجمعة محفوظ

الدراسة
eddirasa.com

موقع الدراسة
eddirasa.com

الدروس الواردة في البكالوريا 2015 - 2024

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	مجموع
العقيدة وأثرها											
وسائل القرآن											
الاسلام والرسالات											
العقل في القرآن الكريم											
مقاصد الشريعة											
الإنحراف والجريمة											
المساواة											
الصحة ن و ج											
من مصادر التشريع											
القيم في القرآن الكريم											
الوقف											
أحكام الميراث											
أحكام الربا											
من المعاملات المالية											
الحرية الشخصية											
النسب – التبني - الكفالة											
العلاقات الاجتماعية											
.خطبة حجة الوداع											

موقع الدراسة
eddirasa.com

الوحدة 01 : العقيدة الاسلامية وأثرها على الفردو المجتمع

أولا : تعريف العقيدة الإسلامية :

- **لغة:** من العَقد،وهو الشد والربط بقوة وإحكام وتأتي بمعنى الجزم واليقين
- **اصطلاحا** : هي التصديق الجازم المتضمن الإيمان بالله تعالى وما يجب له من توحيده في ربوبيته و ألوهيته أسمائه و وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء القدر خيره وشره ، وسائر أمور الغيب الواردة في القرآن و السنة الصحيحة.

ثانيا : من آثار العقيدة الاسلامية :

1 - على الفرد :

- **تعرف الانسان على ذاته ومصيره** : تعرّف الانسان بربّه وبنفسه و الغاية من وجوده فالعقيدة هي التي تجيب على تساؤلات العبد و شكوكه في قضايا الوجود و تعرّفه بحقيقة نفسه وسر وجودها و مراحل تكوينها ، فإن سأل من أين أتيت أجابه القرآن الكريم ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ﴾ [فاطر 11]. وإن سأل ما المطلوب مني أجابه القرآن الكريم : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذريات/56]. وإن سأل أين المصير أجابه القرآن الكريم ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون / 115].فيعرف المؤمن حقيقة وجوده في الدنيا فيحسن عبادة ربّه ويثبت على دينه .
- **الطمأنينة والاستقرار النفسي :** وذلك بتقوية الصلة بالله تعالى:من خلال عبادته والتقرب إليه بالطاعات والاجتهاد في ذكره (العبادات،الصلاة، الذكر، التدبر، قراءة القرآن...)فهذا يذهب القلق والخوف والإضطرابات النفسية ويحقق انشراح الصدر و راحة البال وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحقيقة بقوله تعالى ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ [الرعد/ 28].
- **الاستقامة و البعدعن الانحراف و الجريمة :** تعتبر العقيدة الاسلامية وسيلة فعالة لمحاربة الانحراف في النفس قبل محاربته في الواقع. ، وذلك من خلال تعميق الايمان بالله و مراقبته في السرّ و العلانية و التزام أوامره و اجتناب نواهيه ، كما تعمل على تهذيب النفس البشرية و الارتقاء بها نحو الفضائل و الابتعاد عن الفواحش و الرذائل . قال تعالى :﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ *أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾]الأحقاف: 13، 14)

موقع الدراسة eddirasa.com

2- على المجتمع

❋ **الأخوة و التضامن :** من أهم الأسس الهامة التي ركّزت عليها العقيدة الاسلامية تعزيز الاخوة الايمانية بين المسلمين و تحقيق التكافل والتضامن المادي والمعنوي بينهم من خلال أداء الزكاة والصدقات والأوقاف و موالاةالمسلم لأخيه المسلم وهذا يعود عليهم جميعا بالنفع والفائدة . قال تعالى :﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾[الحجرات / 10].

❋ **الصلاح والإصلاح :** العقيدة الاسلامية تدفع المسلم لأن يكون صالحا في نفسه مقيمها على الشرع مساهما في صلاح مجتمعه من خلال الأمر وبالمعروف والنهي عن المنكر وتغيره حسب الجهد والإستطاعة (اليد - اللسان - القلب) ، ومن ظلام المعصية إلى نور الطاعة، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وبين سبحانه أنه لا يهلك الأمم الظالمة لوجود المصلحين بها، قال تعالى":﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران / 104].

❋ **تحقق الأمن :** ويكون بتحقيق التوحيد لربّ العالمين و دعوة الناس إلى الخير وإقامة العدل والحدود و الانصاف بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و بهذا يأمن الناس في دنياهم على أنفسهم و أعراضهم و أموالهم وفي الآخرة أمانا من العذاب ، قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: 82.] ، و قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ)) . رواه الترمذي.

تـقويـم :

س1 : ما علاقة التعريف اللغوي للعقيدة بالتعريف الاصطلاحي؟.

ج : سميت عقيدة لأنّها تعقد وتربط ويشد عليها في القلب بإحكام وقوة .

س2: إليك النصوص الآتية استنتج أثارالعقيدة الاسلامية منها مع تصنيفها :

- 1- ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ المائدة 02
- 2 - ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ هود 112
- 3 - ﴿ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ الأعراف 48.
- 4 - ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ الأعراف

موقع الدراسة eddirasa.com

الأثر	التصنيف
1- الأخوة و التضامن	على المجتمع
2 - الإستقامة والبعد عن الإنحراف والجريمة	على الفرد
3 - الصلاح والإصلاح + الطمأنينة والإستقرار النفسي .	على المجتمع + على الفرد
4 - تعرّف الإنسان على ذاته ومصيره	على الفرد

اختبر مكتسباتك

السند 01 :قال تعالى : ﴿ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا .... ﴾ النساء 171.

المطلوب : استخرج من الآية الكريمة أثرا من آثار العقيدة وصنّفه ثم اشرحه مبيّنا محلّ الشاهد .؟

السند 02 - ﴿ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ...﴾ الشورى 15،

المطلوب : استخرج من الآية الكريمة أثرين من آثار العقيدة على الفرد مبيّنا محلّ الشاهد .

أسئلة البكالوريا على الوحدة :

بكالوريا 2024	• عرّف العقيدة الإسلامية . • أذكر أثرا من آثار العقيدة الإسلامية على الفرد ، ينسجم مع ما ورد في الحديث.
بكالوريا 2023	• استخرج من الحديث أثرا من آثار العقيدة الإسلامية على المجتمع، ثم اشرحه، وحدّد محل الشاهد.
بكالوريا 2022	• أُذكر تلك الآثار -العقيدة الاسلامية - ثم اربطها بما يوافقها من طرق تحقيق الصحة النفسية
بكالوريا 2021	• عرف العقيدة الإسلامية لغة واصطلاحا. • اشرح أثرا واحدا للعقيدة الإسلامية على الفرد وآخر على المجتمع.

موقع الدراسة eddirasa.com

الوحدة 02:وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية

أولا : أسباب الانحراف عن العقيدة الاسلامية : هناك الكثير من العوامل والأسباب التي قد تدفع البشر للانحراف عن العقيدةالصحيحة،من ذلك:

1 - الجهل بأصول العقيدة ومعانيها : الجهل بالعقيدة الصحيحة و الإعراض عن تعلُّمها وتعليمها، أو قلة الاهتمام بها؛ من أسباب الوقوع في البدع والضلالات بل ربما وصل الأمر إلى الشرك، وفي المقابل كلما كان المسلم على علم بالعقيدة الصحيحة كان أبعد عن الانحراف. قال تعالى : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (النحل 43)

2 – التقليد الأعمى للموروثات : وذلك بأخذ أقوال الناس في العقيدة من غير معرفة دليلها ومعرفة مدى صحتها؛ قال تعالى ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ **(البقرة: 170)**

3 – الغفلة عن تدبر الآيات الكونية و القرآنية : ويكون ذلك بالاعراض عن التأمل و التدبر في آيات الله الكونية - الدالة على عظمة الخالق، ودقة إبداعه ،قال تعالى :﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ *وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ *تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴾و الإعراض عن الأيات القرآنية وذلك بعدم الالتزام بها أمرا ونهيا . قال تعالى : ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ ....﴾ (ص29)

4 : التعصب والغلو في الدين : التعصب : هو اعتناق رأيٍ أو فِكْرٍ أو مُعْتَقَد و الموالاة والمعاداة عليه .." **الغلو** :مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه ، ومن ذلك الغلو في الصالحين ورفعهم فوق منزلتهم؛ بحيث يعتقد فيهم ما لا يقدر عليه إلا الله؛ من جلب النفع، ودفع الضر، واتخاذهم وسائط بين الله وبين خلقه في إجابة الدعاء. قال تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ..} (الزمر 3.)

5 : الإنغماس في الملذات والشهوات : و يكون ذلك بطول الأمل وشدة التعلق بالدنيا وتعميرها لدرجة نسيان الدار الأخرة و تخريبها و عدم العمل لها قال تعالى :﴿ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ * مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾ (الشعراء:204 - 205)

ثانيا : وسـائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الاسـلامية : تعددت وسـائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية فيالنفس البشرية بما يتناسب مع اختلاف البشر وأحوالَم وأهمهذه الوسائل ما يلي:

موقع الدراسة eddirasa.com

1- إثارة العقل والوجدان: يتلفت القرآن الكريم نظر الإنسان لتدبر آيات الله في الكون والتفكر في خلقه بطريقة فذة تجعله يستقبل هذه الأمور كأنه يراها ويلاحظها لأول مرة فينفعل وجدانه : قال تعالى : {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ.}(آل عمران 190)

2- التذكير بمراقبة الله تعالى لخلقه : وذلك بتذكير الإنسان دوما بعلمه الواسع ومراقبته وأنه لا تخفى عليه خافية وذلك دليل على قدرته العظيمة على خلقه فيستقيم المؤمن بذلك ويلتزم طاعة ربه ويتجنب معصيته. قال تعالى {يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (الحديد 4)

3- رسم الصور المحببة للمؤمنين: وذلك بذكر صفاتهم وما ينتظرهم من أجر وثواب ونعيم في الجنّة : قال تعالى : {وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } (التوبة72.)

4- رسم الصور المنفرة للكافرين: وذلك بذكر صفات الكافرين القبيحة وما ينالونه من عقاب في النّار بسبب كفرهم وشركهم بالله سبحانه لقوله تعالى: { فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ } [آل عمران/56].

5-مناقشة الانحرافات العقائدية: عمد القرآن الكريم إلى تكذيب كل الانحرافات التي وقع فيها الإنسان كالكفر بالله واتخاذ الزوجة والولد وعبادة الأصنام .... وبيّن بطلانها بحوارهم ومناقشتهم و إقامة الحجة عليهم وإعطاء البديل الصحيح **قال تعالى :** { قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ.} (الأحقاف 04)

تـقويـم :

- **قال إيليا أبو ماضي الشاعر اللبناني المسيحي (ت 1957) في قصيدة الطلاسم :**

جئت، لا أعلم من أين، ولكنّي أتيت ولقد أبصرت قدّامي طريقا فمشيت

وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟

أتمنّى أنّني أدري ولكن... ؟لست أدري إنّني جئت وأمضي وأنا لا أعلم

أنا لغز... وذهابي كمجيتي طلسم لست أدري

س 1: ما المشكلة التي يطرحها السندكيف عالجها الإسلام؟

موقع الدراسة eddirasa.com

ج : المشكلة التي يطرحها السند هي : عدم معرفته وجهله لسر الوجود و لذاته ومصيره ، وهذا دليل على كفره وبعده عن عقيدة الإسلام . وقد اشتملت هذه الأبيات من الشعر العمودي على تشكيكات في مبدأ الوجود، وفي نهاية الوجود . وعالجها الاسلام من خلال ا الفهم الصحيح للوجود والمصير ، و بمعرفة وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية

- : **قال تعالى : { وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ } (يونس 61)**

س2 : أشارت الآية إلى وسيلة من وسائل تثبيت العقيدة الإسلامية، استخرجها ثم اشرحها مبينا أثرها في سلوك الإنسان :

الوسيلة مع الشرح	الأثر
التذكير بمراقبة الله تعالى لخلقه: يذكر الله تعالى عباده بأنّه يراقب ويعلم أفعالهم وأقوالهم وسائر أحوالهم الظاهرة والباطنة،فتتثبت العقيدة الصحيحة في نفوسهم.	• استشعار رقابة الله للإنسان فيحسن عمله وتستقيم حياته. • - الخوف من الله وخشوع القلب والاستسلام له. • تعصمه من الوقوع في المعاصي و الزلل . • تربي الإنسان على إخلاص العمل لله في السر والعلانية.

اختبر مكتسباتك

السند 01: قال تعالى : {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } (النور 55).

المطلوب : أ - استخرج من الأية الكريمة وسيلة لتثبيت العقيدة الاسلامية ثمّ اشرحها .

ب- الانغماس في الملذات والشهوات من أسباب الإنحراف عن العقيدة ، اقترح الوسيلة المناسبة لمواجهته؟

موقع الدراسة eddirasa.com

السند 01: قال تعالى : { **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ** } (النحل 43 - 44)

المطلوب : أ - استخرج من الأيات الكريمة الوسيلة المذكورة ثمّ اشرحها .

ب: الوسلة الواردة تدفع أحد أسباب الإنحراف عن العقيدة الإسلامية ، استخرجه مع التبرير

أسئلة البكالوريا على الوحدة :

بكالوريا 2024	استخرج من السند الأول وسيلة من وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة ثمّ اشرحها. عرّف العقيدة الاسلامية ثمّ اذكر سببين الإنحراف عنها .
بكالوريا 2022	حدد محل الشاهد لوسيلة" التذكير بمراقبة الله تعالى لخلقه "، ثم استخرج وسيلة أخرى واشرحها. تضمنت الآيات وسيلة من وسائل تثبيت العقيدة الإسلامية. أ - استخرجها، محددا الشاهد عليها من الآيات. ب -اشرح هذه الوسيلة، مبيّنا أثرها في سلوك الفرد.
بكالوريا 2021	"رسم الصور المحببة للمؤمنين "من وسائل تثبيت العقيدة الإسلامية.: اشرح هذه الوسيلة، ثم اذكر سَبَبين من أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة.
بكالوريا 2019	استخرج من النص وسيلة من وسائل تثبيت العقيدة الإسلامية، وبين موضعها، وأثرها

موقع الدراسة eddirasa.com

الوحدة 03: الإسلام والرسالات السماوية

أولا : الاسلام دين جميع الأنبياء

1 – تعريف الاسلام :

أ- لغة: الخضوع و الاستسلام و الانقياد.

ب – اصطلاحا :

* – **بمعناه العام** : الاستسلام والخضوع لله تعالى في كلّ أوامره ونواهيه.
* **بمعناه الخاص :** الرسالة التي اكتمل الدين والشريعة الخاتمة إلى البشر ، التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا ، في كل زمان ومكان .

2 – الدين واحد ورسالاته متكاملة : إنّ المتأمل في القرآن الكريم يجد أنّ الاسلام اسم مشترك للدين الذي بعث به جميع الانبياء والرسل من لدن آدم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو الدعوة إلى توحيد الله و عبادته وحده لا شريك له ، وإن اختلفت شرائعهم وأحكامهم ،: فهو أصلُ رسالتهم الذي اتّحدوا عليه، وانطلقوا منه، فكان هو دينهم جميعاً، قال الله تعالى: **{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ}** [آل عمران: 19].حيث أخبر الله عن نوح عليه السلام قوله : **{وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ }** (يونس :72)وأخبر عن إبراهيم عليه السلام: **{إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ }** (البقرة :131)

وأخبر عن موسى عليه السلام: **{يا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ }** (يونس :84).وقال رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « **الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلاَّتٍ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ** ». رواه مسلم .فهم أولاد علات، إذ لم يجمعهم زمان واحد .

ثانيا : الرسالات السماوية :

1: تعريف الرسلات السماوية : هي ما أنزله الله عزّ وجل على رسله وأمروا بتبليغه إلى أقوامهم.

2 : وحدتها :

أ : في المصدر: تتحد الرسالات السماوية في المصدر الرباني فهي من عند الله جل جلاله و هي ليست من وضع البشر ولا من نتاج عقولهم، **{ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ..}** آل عمران .

موقع الدراسة eddirasa.com

ب : في الغاية : فغاية هذه الرسالات النهائية هي واحدة تتمثل في هداية الناس إلى الله تعالى وتعريفهم به وتعبدهم له وحده ويمكن تفصيل هذه الغاية كالتالي:

- ✓ -توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له.
- ✓ تصحيح العقائد الباطلة وتقويم الفكر المنحرف.
- ✓ صيانة الكليات الخمس والحفاظ عليها من أي إخلال بها.
- ✓ الدعوة إلى مكارم الأخلاق.

3: تحريف الرسالات السماوية :

على مستوى العقيدة	على مستوى الشريعة
فقد أصبحت ديانات شركية وثنية لا علاقة لَا بالتوحيد	فقد غيروا وبدلوا أحكام الله عزوجل من عند أنفسهم لتتماشى مع شهواتهم وأهواء أحبارهم و رهبانّهم قال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ } البقرة 79

ثالثا : تحريف الرسالات السماوية

أولا: اليهودية

1- تعريفها : مصطلح حادث يطلق على الديانة -الباطلة المحرفة عن الدين الحق- التي بعث بها موسى عليه السلام.

2 : مصادرها : (الكتاب المقدس، التلمود):

أ : الكتاب المقدّس :	ب : التلمود :
عند اليهود يسمى تناخ ،TANAKH وتعني حروف هذه الكلمة باللغة العبرية TAأسفار التوراةالخمسة، NA وتعني أسفار الأنبياء، KHوتعني أسفار الحكمة والأمثال والكتب... واليهود يضمون بعضها إلى بعض ليبلغ مجموعها ِ22سفرا (منها الأسفار الخمسة للتوراة وهي: ِسفر التكوين و ِسفر الخروج وسفر العدد وسفر التثنية وسفر اللاويين).	وهو مجموع التراث الديني والفقهي الشفهي لأحبار اليهود، الذي تم تدوينه بين القرن الثاني والسادس للميلاد، وهو مقسم إلى **المشنا:** وهي المتن مختصر و**الجمارا** :وهي شرح مطول .

3 - من انحرافاتها العقائدية :

أ: اعتقادهم في الإله:	ب - اعتقادهم في الأنبياء	ج - اعتقادهم في النسب و اتجاههم إلى التجسيم و الوثنية
❋ - جعلوا لهم إلها خاصا بهم فقط وسموه (يهوه) وهم أبناءه وأحباءه، وهو عدو لغير بني إسرائيل. ❋ يؤمنون بصفات لا تليق بالله عز وجل ومن ذلك قولهم إن الله فقير وهم أغنياء. ويداه مغلولتان ❋ اعتقاد طائفة منهم أن -عزير ابن الله-. ❋ اعتقادهم أنّهم أبناء الله وأحباؤه	& - نسبت اليهود الردة إلى نبي الله "سليمان" وأنه عبد الأصنام. & - نسبت اليهود إلى "لوط" عليه السلام شرب الخمر وأنّه زنى بابنتيه. & - نسبت اليهود الزنا إلى نبي الله "داود" فولد له "سليمان. & - نسبت اليهود إلى نبي الله يعقوب -عليه السلام- الاحتيال، حيث يزعمون أنه احتال لأخذ النبوة والبركة من أبيه إسحاق – عليه السلام – لنفسه على حساب أخيه عيسو.	❋ **اعتقادهم في النسب :** بناء عقيدتهم على أساس عرقي فالاعتبار لمن ولد من أم يهودية لا باعتناق ديانتهم. ❋ **اتجاههم إلى التجسيم والوثنية :** وبدأ هذا الانحراف وموسى عليه السلام بين ظهرانيهم، فعبدوا الكبش والعجل والحمل وقدّسوا الحية لدهائها

موقع الدراسة eddirasa.com

ثانيا : النصرانية :

1 - تعريفها :هي مصطلح حادث، يطلق على الدين الذي بـشر به سيدنا عيسى المسيح عليه السلام.

والنّصارى هم أتباع هذه الديانة المحرّفة

2 . **مصادرها : (** الكتاب المقدس – العهد القديم – العهد الجديد، التقليد الكنسي)

أ - الكتاب المقدس	ب : العهد الجديد	ج: التقليد الكنسي
مكوّن من: العهد القديم :مجموع أسفار التناخ اليهودية، مع تقسيم عددي مغاير، ويطلقون عليها العهد القديم، وتختلف عدد أسفاره باختلاف المذاهب النصرانية.	مكون من 27سفرا تبدأ بالأناجيل الأربعة: متّى، مرقص، لوقا، يوحنا، إضافة إلى رسائل بولس وبطرس وغيرهم	يؤمن الكاثوليك و الأرثوذكس وهما فرقتان من أهم فرق النصارى بسلطة الكنيسة ممثلة في الباباوات والبطارقة في التشريع وإصدار قرارات نافذة منها غفران الذنوب. بينما تكتفي فرقة البروتستانت بالكتاب المقدس كمصدر وحيد للوحي.

3 - من انحرافاتها العقائدية

عقيدة التثليث:	عقيدة الخطيئة والفداء:	التوسط في التحليل و التحريم : (عقيدة غفرانالذنوب):
الإله عندهم مركب من ثلاثة أقانيم (هيئات) متساوية: الله (الأب) ، عيسى (الابن)، وروح القدس (جبريل)، وهي في نفس الوقت إله واحد. لقوله تعالى: " لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ [المائدة/73].	بإرسال الله لابنه الوحيد (يسوع) ليخلص البشرية من خطيئة آدم وذلك باختيار الفداء وهو الصلب.	هي اعتراف المرء أمام القسِيس بالمعصية والذي وحده يصدر التوبة والمغفرة (محو السيئة). وقد أدى هذا المبدأ إلى نتائج سيئة؛ منها: إصدار صكوك الغفران.

موقع الدراسة eddirasa.com

رابعا : الاسلام الرسالة الخاتمة

أولا : عقيدة الاسلام: هي أركان الايمان مع الالتزام بما شرعه الله لعباده من أمر أو نهي

ثانيا : مصادر الاسلام : القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

ثالثا : خصائص الرسالة المحمدية :

- عامة تخاطب جميع الناس { **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا**} (سبأ: 28)
- جامعة لثمرات ومحاسن الرسالات السابقة
- خالدة غير مرهونة بزمن معيّن
- تكفّل الله بحفظها .

رابعا : علاقة الرسالة المحمّدية بالرسالات السابقة :

- الرسالات السابقة مبشّرة بالرسالة الخاتمة { **وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ} (الصف**
- الرسالة المحمّدية ناسخة لما قبلها من الرسالات السابقة في الفروع .
- الرسالة المحمّدية مصدّقة لما بقي من صحيحها غير المحرف .
- الرسالة المحمّدية مصححة للرسالات السابقة لما طرأ عليها من التبديل و التحريف.

تـقـويـم :

قال تعالى : {**مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ**}. المؤمنون 91

س 1: إلى ماذا أشارت الآية ؟. وضّح ذلك ..

ج : أشارت الآية إلى انحراف اليهود و النصارى في الإله بنسبهم الولد لله تعالى - تعالى الله عمّا يقولون علوا كبيرا- فزعمت اليهود أنّ عزيرا ابن الله و زعمت النصارى أنّ المسيح عيسى عليه السلام إبن الله .

س 2: قال رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:: "**وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ**". رواه مسلم

س 2: في الحديث إشارة إلى علاقة الاسلام بالرسالات السابقة ، وضّح ذلك.

موقع الدراسة eddirasa.com

ج 2: الحديث إشارة إلى علاقة الاسلام بالرسالات السابقة و المتمثلة في أن رسالة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع المحرّفة فكل من لم يتّبع شريعة الإسلام فقد كفر بالله و رسله و مصيره جهنّم و بئس المصير .

اختبر مكتسباتك :

السند 01: قال تعالى : ﴿ **يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ....** ﴾ (النساء 171.)

المطلوب : س1: أشارت الآية إلى رسالة من الرسالات السماوية المحرّفة ، استخرجها مبيّنا محلّ الشاهد عليها ، ثمّ عرّفها .

س2: في الآية انحراف عقدي خطير ، استخرجه ثمّ اشرحه مبيّنا محل الشاهد .

السند 02 : ﴿**وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ**﴾ (يونس 04.)

المطلوب : في الآية وعيد شديد للكفار منهم أهل الكتاب والنصارى الذين حادوا عن الصراط المستقيم

س1: على أي مستوى وقع التحريف في الرسالات السماوية السابقة؟ .

س2: هناك قواسم مشتركة بين جميع الأنبياء والرسل ، فيما تتمثل ؟

أسئلة البكالوريا على الوحدة :

بكالوريا 2022	• عرّف الإسلام بمعناه العام، ثم بمعناه الخاص. • فيما تشترك الرسالة الخاتمة مع الرسالات الأخرى من خلال الآيات؟ حدّد ما يدل على ذلك .
بكالوريا 2021	• عدّد اعتقادين لليهود وآخرين للنصارى في الأنبياء عليهم السلام.
بكالوريا 2120	• اتخذ أهل الكتاب أربابا من دون الله تعالى، وضح عقيدتهم في الإله؟. • بيّن علاقة الاسلام بالرسالات السماوية السابقة.

موقع الدراسة eddirasa.com

الوحدة 04: العقل في القرآن الكريم.

أولا : مفهوم العقل

اصطلاحا : قوة وملكة أُنيط بها التكليف.

ثانيا : أهمية العقل في القرآن الكريم ومنزلته : العقل نعمة من الله ومكرمة لبني آدم و تكمن أهميته فيما يلي :

- - العقل سر تكريم الله للإنسان وتفضيله على باقي المخلوقات
- -أداة وصل الدين بقضايا الواقع فهو يقوم بالتجدي والاجتهاد من خلال معرفة أحكام المسائل الجديدة
- العقل مناط(عماده وسببه)التكليف:فالمجنون والصبي لايكلفان لعدم فهمهما لكلام الله تعالى.
- - وسيلة للتدبر والتأمل والتفكر في الكون(آياته الكونية و المنظورة).
- . العقل منشأ الفكر وأداة الفهم و أساس التمييز بين الحق والباطل.
- -العقل وسيلة للوصول إلى الإيمان
- التنويه به و كثرة ذكره في سياقات متعددة : أولوا الألباب ، أولوا النهى، يعقلون ، تعقلون ، يتفكرون ..الخ
- العقل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشريعة الاسلامية للحفاظ عليه

ثالثا : دور العقل في تمحيص الأفكار والموروثات من خلال: -

- وجوب غربلة ومحاكمة الموروثات والأفكار إلى الشرع من حيث القبول والرد.- الخرافات والبدع -
- تنقية المنظومة الفكرية لدينا من الفكر الدخيل الوافد من الغرب كالإلحاد والاستشراق.
- التحرر من الجمود والتقليد و التعصب الأعمى .
- الرجوع إلى التصور الصحيح للكون والحياة و الإنسان .

رابعا :حدود استعمال العقل :

- الاجتهاد فيما لا نص فيه من القضايا المستجدة .
- يستعمل في التدبّر في أسرار الخلق و الكون وفي الأمور التجريبية

موقع الدراسة eddirasa.com

- لا يستعمل في الغيبيات والعقائد. التفكر في ذات الله تعالى،حقيقة الجنة،النار،علم الساعة،حقيقة الملائكة ...
- لا يستعمل في الأمور التعبدية المحضة.(عدد ركعات الصلاة ، مقادير العقوبات ، الطواف سبعا ...).
- استعماله في الأمور النافعة من الابتكارات و الاختراعات.

تقويم :

قال تعالى :{ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ } (يونس 04)

س1: استخرج من النص الشرعي حدا من حدود استعمال العقل و اشرحه ؟

ج : حد استعمال العقل الذي دلّت عليه الآية هو: **لا يستعمل في الغيبيات و العقائد**: محل الشاهد : **{ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ }** .

س 2 : من خلال ما درست كيف يتعامل المسلم مع الموروثات والأفكار الوافدة الدخيلة ؟

ج : يتعامل معها من خلال :

- وجوب غربلة ومحاكمة الموروثات والأفكار إلى الشرع من حيث القبول والرد.- الخرافات والبدع
- تنقية المنظومة الفكرية لدينا من الفكر الدخيل الوافد من الغرب كالإلحاد والاستشراق.

اختبر مكتسباتك :

س1 : بيّن باختصار أهمية العقل في الرسالة المحمّدية ؟

س2: هل يمكن للعقل أن يخوض في جميع المجالات ؟ و ماهي حدود استعماله ؟

موقع الدراسة eddirasa.com

أسئلة البكالوريا على الوحدة :

بكالوريا 2024	• هل للعقل أن يخوض في كلّ شيء ؟ علّل إجابتك ..
بكالوريا 2022	• استخرج من النص الشرعي حدا من حدود استعمال العقل، مبرزا الشاهد. • من خلال ما درست بيّن كيف يتعامل المسلم مع الموروثات ومع الأفكار الوافدة والدخيلة
بكالوريا 2021	• من الأفكار والموروثات ما يُفسد العقيدة الإسلاميةبيّن دور العقل في تمحيص هذه الأفكار والموروثات

موقع الدراسة eddirasa.com

الوحدة 05: مقاصد الشريعة الإسلامية

أولا : تعريف مقاصد الشريعة

لغة: المراد ، والطريقة

اصطلاحا : الغايات والأهداف التي تسعى الشريعة المطهرة لتحقيقها وهي سعادة الإنسان ومصلحته في الدنيا والآخرة.

ثانيا : مقصد التشريع العام: هوالتخفيف والتيسير على الناس وذلك بتحقيق مصالحهم إما بجلب الخير لهم أودفع الضر عنهم .

ثالثا : أقسام المقاصد الشرعية:

1 المقاصد الضرورية : هي ما تقوم عليه حياة النّاس، وانعدامها يؤدي إلى الفساد والهلاك في الدنيا والآخرة، وهي الكلّيّات الخمس: الدين النفس ،العقل، النسل، المال. وتنقسم إلى خمسة أنواع :

* **الدين:** شرع لإيجاده الإيمان والعبادات و الدعوة إلى الله وشرع للمحافظة عليه الجهاد ونهى عن الردة و البدع و الذبح لغير الله و الأكل منه ومحاربة الشرك صغيره وكبيره .

* **النفس:** شرع لايجادها الزواج وشرع لحفظها القصاص وعدم تعريض النفس للتهلكة .

* **العقل:** شرع لايجاده العلم والتفكر و لحفظه تحريم كل ما يفسده من الخمر والمسكرات و السحر و تحريره من الدجل و الخرافات

* **النسل:** شرع لايجاده الزواج وشرع لحفظه إقامة الحدود - حد الزنا والقذف -

* **المال:** شرع لايجاده البيع والتجارة وشرع لحفظه تحريم السرقة والغش و الربا و الرشوة و أكل أموال الناس بالباطل .

ب- المقاصد الحاجية: ما يحتاجه النّاس من باب التّوسعة. ورفع الحرج، وعند فقدانها لا تتوقّف الحياة، وإنّما تضيق وتعسر :

***مثل :** رخص للمريض والمسافر الفطر في رمضان وأجاز التيمم لمن عجز عن استعمال الماء. و جعل الدية على العاقلة ودرأ الحدود بالشبهات.

ج- المقاصد التحسينية: هي ما زاد على الضروري و الحاجّي و هي التي لا تضيق الحياة بتركها ولا يؤدي فقدها إلى هلاك أو حرج: مثل : تشريع الطهارة وستر العورة والصلاة في جماعة حرم الاسراف والتقتير –

الدراسة
eddirasa.com

آداب الأكل و الشرب - تحريم البيع على البيع والخطبة على الخطبة ، تحريم قتل الرهبان والنسان في الحرب و تحريم قطع الأشجار

رابعا : أهمية ترتيب المقاصد :

الأحكام الشرعية بحسب المقصود منها ليست في درجة واحدة ، بل هي متدرجة ، فأهمها الضروريات ثمّ الحاجيات ثم التحسينيات والضروريات متفاوتة فيما بينها في الرتبة ،هذا الترتيب يظهر أثره عند تعارض بعضها مع بعض . فيقدم الأهم فالأهم حسب الترتيب ؛سواءبين أقسام المقاصد أو بين أنواع الضرورية ؛ كما لو تعارضت ، الضرورية مع الحاجية ، فإننا نقدم الضروري على الحاجي ، أو تعارضت أنواع الضروري فيما بينها؛ كحفظ النفس مع حفظ المال ، فإننا نقدم حفظ النفس

مثال توضيحي :

- جواز كشف العورة عند التداوي دليل على تقديم الضروري (حفظ النفس)ع لى التحسينِ (ستر العورة) .
- يباح أكل الميتة في حال الاضطرار لحفظ النفس من الهلاك أما التحرز من النجاسات وخبيث المطعومات والمنع من تناول الميتة فهو من قبيل التحسينيات

تقويم :

قال الله تعالى : {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا } (النساء 161)

س 1: استخرج من الآية مقصدا مبيّنا قسمه ، ثمّ عرّف القسم الذي يندرج تحته ،مبيّنا محل الشاهد

ج : **المقصد هو** : حفظ المال ،**القسم الذي يندرج تحته** : المقاصد الصرورية . **محل الشاهد** : " وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ"

تعريف المقاصد الضرورية: هي ما تقوم عليه حياة النّاس، وانعدامها يؤدي إلى الفساد والهلاك في الدنيا والآخرة، وهي الكلّيّات الخمس: الدين النفس ،العقل، النسل، المال.

موقع الدراسة eddirasa.com

س2: **وضّح بمثال أهمية الترتيب بين المقاصد للقسم الذي استخرجته :** تظهر أهمية الترتيب عند تعارض المقاصد مع بعض ، وذلك كإباحة شرب الخمر للمضطر حفظا لحياته ؛فقدم حفظ النفس على حفظ العقل.أو: كما لو اضطرب البحر بقارب عليه أشخاص وبضاعة ؛ فتخفف الحمولة برمي البضاعة (المال) حفظا للأنفس.تعارض حفظ النفس مع حفظ المال ؛يقدم حفظ النفس

اختبر مكتسباتك :

السند 01: " عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ} [الممتحنة: 12]

المطلوب : استنبط المقاصد الضرورية الواردة في الآية ، ثمّ رتّبها حسب أهمّيّتها ؟.

السند 01: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟» قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ» رواه مسلم .

المطلوب :استنبط المقاصد الضرورية الواردة في الحديث، ثمّ رتّبها حسب أهمّيّتها مبيّنا محل الشاهد ؟.

موقع الدراسة eddirasa.com

أسئلة البكالوريا على الوحدة :

بكالوريا 2024	في تشريع أحكام الفرائض تحقيق لمقصد شرعي ، اذكره مبيّنا القسم الذي يندرج تحته ومرتبته
بكالوريا 2023	حرم الإسلام الاعتداء على الأعراض لحفظ النسل حدّد من الحديث المقاصد التي تشترك مع حفظ النسل، ثم اربط تلك المقاصد بأنواع العقوبات التي شرعت لحفظها.
بكالوريا2022	عر ف مقاصد الشريعة الإسلامية اصطلاحا. رتّب أقسامها مع التبرير موظفاً مثالا.
بكالوريا2021	استخرج قسمين من أقسام المقاصد، ثم مثّل لأحدهما بمثال من الآية.
بكالوريا 2020	أشار الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: " وخالق الناس بخلق حسن " إلى قسم من أقسام مقاصد الشريعة. -أ سمّ هذا القسم ، عرّفه ، ثمّ حدّد ترتيبه بين المقاصد. ببيّن أهمية ترتيب المقاصد حرّمت الشريعة الإسلامية الشرك بالله تعالى حفاظا على مقصد من مقاصدها. -أ أُذكر هذا المقصد .ب - حدّد القسم الذي يندرج تحته، ثم عرّفه جـ- كيف حافظت الشريعة الإسلامية على هذا المقصد من جانب الوجود؟

موقع الدراسة eddirasa.com

الوحدة 06 : منهج الإسلام في محاربة الإنحراف والجريمة

أولا: مفهوم الانحراف والجريمة:

أ.**مفهوم الانحراف في الإسلام** :هو كل سلوك يترتب عليه انتهاك للقيم والمعايير التي تحكم المجتمع.

ب.**مفهوم الجريمة في الإسلام** :محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو قصاص أو تعزير.

ثانيا:منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة:

1.الجانب الوقائي للحد من الانحراف والجريمة:

أ - تقوية الإيمان والوازع الديني :وذلك بتقوية الصلة بالله تعالى وتحقيق معنى العبودية لله سبحانه بالامتثال لأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه.

ب - .الحث على العبادات ومكارم الأخلاق :وذلك بالحث على الاستقامة وتقويم سلوك الفرد ، و اعتبار أن الكف عنالجريمة قربة من القربات التي يتقرب بها إلى الله عزوجل.

2.الجانب العلاجي أو العقابي (للحد من الانحراف والجريمة:) وأما الذين لم يردعهم الجانب الوقائي ويمنعهم من الوقوع في الجريمة ، فقد شرع الله عزوجل عليهم عقوبات تمنعهم من ذلك.

ثالثا : مفهوم العقوبة في الإسلام : زواجر وضعها الله سبحانه وتعالى للردع عن ارتكاب ما حظر و ترك ما أمر.

رابعا : أنواع العقوبات:

1 . الحدود:

أ .**تعريفها :أ.لغة** :ج حد، وهو المنع .ب.**اصطلاحا** :عقوبة مقدرة شرعا، تجب حقا لله تعالى.

موقع الدراسة eddirasa.com

السرقة	أخذ مال الغيرمن موضع حفظه خفية بنيّة تملّكه إذا بلغ قيمة ربع دينار ذهبي أي 1.06 غ من الذهب	قطع اليد من الرسغ	**(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(38)** "[المائدة / 38].	حفظ المال
شرب الخمر	هو تناول كل مسكر يؤدي إلى زوال العقل	عقوبته 80 جلدة،	**عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ/ البخاري ،**	حفظ العقل
الزنا	هي ممارسة العلاقات الجنسية غير الشرعية (بدون رابط شرعي الذي هو الزواج)،	عقوبتها 100 جلدة مع النفي (للبكر)– الرجم حتى الموت (للمحصن)	**(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ...)** النور 02 **رجم النبي صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك و الغامدية .رضي الله عنهما.**	حفظ العرض
القذف	: هو اتهام شخص عفيف بالزنا أو نفي النسب عنه	عقوبته 80 جلدة	**(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ(4)** "[النور / 04].	حفظ العرض

موقع الدراسة eddirasa.com

الحرابة	خروج فرد أو جماعة إلى الطريق العام بنية سلب المال أو الاعتداء على الأنفس أو نشر الرعب والخوف	وعقوبتها : القتل أو الصلب أوقطع الأيدي والأرجل أو النفي من الأرض	**(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ))** **المائدة33**	حفظ النفس والمال .

ب - .أنواعها وأحكامها:

2 : القصاص:

أ : تعريفه :

-**لغة** :مأخوذ من قصّ الأثر بمعنى إتباعه، ويأتي أيضا بمعنى المماثلة والقطع.

-**اصطلاحا:** عقوبة مقدرة شرعا وهي أن يُفعل (يعاقب) الجاني بمثل جنايته، ولا يكون إلا في الجرح العمدي والقتل العمدي لقوله تعالى: { **يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى** } [البقرة/178]

ب - أنواعه :

- **عقوبة الجناية على النفس :** قتل القاتل المتعمد العدواني
- **عقوبة الجناية على ما دون النفس** : المماثلة

ج- **الدية** : هي عقوبة مالية بدلية تجب بالعفو عن القصاص و رضى الجاني. وتقدر في القتل العمدي 100 من الابل.

3 - التعزير:

أ - **لغة:** المنع ، اللوم، التأديب.

ب - **اصطلاحا:** عقوبة غير مقدرة شرعا ترك الأمر فيها للقاضي أو الحاكم حسب اجتهاده بما يحقق المصلحة العامة ج .**أمثلة عن جرائم التعزير:** عقوبة التعزير على من سرق شيئا لم يبلغ النصاب ، عقوبة

موقع الدراسة eddirasa.com

التعزير على المماطلة في تسديد الدين مع القدرة عليه ، عقوبة التعزير على تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر .

خامسا : خصائص العقوبات في الإسلام:

1 - **شرعية العقوبة** : وذلك باستنادها لنص شرعي يقررها و يحدد شروط تنفيذها .

2 - **المساواة في العقوبة** : العقوبة في الاسلام تطبق على جميع من توفّرت فيه أسبابها وشروطها دون أي تمييز بين الناس ، فالاسلام لا يحصّن إنسانا ارتكب جريمة وقامت عليه الأدلة كل الناس سواسية أمام أحكام الله تعالى .

3 - **العدالة في العقوبة** : العقوبة لا تقع إلا على من ارتكب الجريمة و بقدرها ، فلا زيادة فيها على ما يستحقه المجرم

4 - **الرحمة في العقوبة** : وذلك بمراعاة الفروق الفردية في تطبيق العقوبة على الضعيف والمريض و الحامل . تشريع الدية – درء الحدود بالشبهات – التشديد في شروط تنفيذ العقوبة .

سادسا: الحكمة من تشريع العقوبات في الإسلام:

- حفظ مصالح الناس وصيانة نظام المجتمع
- الحفاظ على الكليات الخمس .
- تحقيق التأديب و الردع
- تطييب خاطر المجني عليه أو وليّه
- تساهم في القضاء على الجرائم و الفساد في الأرض
- إرضاء الله تعالى بتطبيق دينه وشريعته
- تطهير الجاني من الآثام و الخطايا وتبرئته أمام الله يوم القيامة

تقويم :

س1: ما الفرق بين الحدود و القصاص والتعزير

ج 1: .....

موقع الدراسة eddirasa.com

	الحدود	القصاص	التعزير
تحديد المقدار	عقوبة مقدرة شرعا وجبت لله تعالى	عقوبة مقدرة شرعا	عقوبة غير مقدرة شرعا
جواز العفو	لا يمكن العفو فيها أو إسقاطها بعد وصول أمرها إلى القاضي	، يمكن العفو على الجاني أو إسقاطه من طرف ولي الدم.	يجوز العفو فيها،
النقص والزيادة فيها	غير جائز الزيادة والنقصان فيها	غير جائز الزيادة والنقصان فيها	يجوز الزيادة فيها أو النقصان أو الإلغاء،
الحق الغالب فيها	حق الله تعالى	حق العبد	حق لله وأحيانا حق للعبد
التخفيف	لا يجوز التخفيف فيها	يجوز التخفيف فيها بذفع الدية	يجوز التخفيف فيها

س 2: كيف حارب الإسلام الجريمة قبل وقوعها ؟ .

ج من خلال : الجانب الوقائي للحد من الانحراف والجريم ويتمثل في :

- أ - تقوية الإيمان والوازع الديني ب - الحث على العبادات ومكارم الأخلاق –

س 3: حدّد نوع العقوبة و المقصد الشرعي التي تحفظه فيما يلي : قذف المحصنات - قتل النفس بغير حق - أكل الربا

الجريمة	نوع العقوبة	المقصد
قتل النفس التي حرّم الله	القصاص	حفظ النفس
قذف المحصنات	الحد	حفظ العرض
أكل الربا	التعزير	حفظ المال

موقع الدراسة eddirasa.com

اختبر مكتسباتك :

أولا : اذكر فيما يلي نوع العقوبة وعرّفها و مقدار العقوبة و المقصد من تشريعها:

سرقة سيارة من المستودع ليلا - اتهام شخص بالفاحشة - قطع الطريق و ترويع الآمنين - انته

الجريمة	نوع العقوبة	تعريف نوع العقوبة	المقصد	مقدار العقوبة
سرقة سيارة من المستودع ليلا				
اتهام شخص عفيف بالفاحشة				
قطع الطريق و ترويع الآمنين				

ثانيا : ما نوع عقوبة شارب الخمر ولاعب القمار؟ ما مقدارها ، وما المصدر المعتمد عليه في تحديد تلك العقوبات.

موقع الدراسة eddirasa.com

أسئلة البكالوريا على الوحدة :

بكالوريا 2024	عصابة تحترف سلب السيارات من أصحابها باستعمال السلاح • كيف تسمى هذه الجريمة في الاسلام ، وما نوع عقوبتها ، وما مقدارها ؟. • بيّن منهج الإسلام في محاربة الإنحراف والجريمة باختصار .
بكالوريا 2023	• استخرج جريمتين و عقوبتيهما من الحديث، ثم بيّن نوع العقوبة.
بكالوريا2022	• احكم بعقوبتين شرعيتين على مخالف قانون المرور، بالنظر إلى ما تسبب فيه من خسائر بشرية ومادية
بكالوريا 2021	• ذكر الحديث الشريف جملة من الجرائم- :أ ما نوع عقوباتها؟ متى ينفذ هذا النّوع من العقوبات؟ ولماذا؟. • حدد عقوبات تلك الجرائم مع ذكر دليل عقوبة السرقة من السنّة. • من العقوبات الشرعية" :ا لقصاص والدية- ."ِكيف يحكم بهما القاضي حال الاعتداء على النفس؟
بكالوريا 2020	• ا ذكر نوع عقوبة جريمة الزنى، ثم عرفه شرعا • أبرز الفرق بين عقوبة جريمة الزنى، وعقوبة قتل النّفس عمدا.

موقع الدراسة eddirasa.com

الوحدة 07: المساواة أمام أحكام الشريعة الاسلامية

الإسْلامُ دِينُ العَدلِ والقِسطِ، وعَدمِ المُحاباةِ لأحَدٍ على حِسابِ أحَدٍ، وقدْ حدَّ الشَّرعُ الحَكيمُ حُدودًا، ثمَّ أمَرَ الجَميعَ أنْ يَلتَزِموا بها.

نص الحديث :

عنْ السيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وآله وسَلمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وآله وسَلمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وآله وسَلمَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ» ؟!، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَ أَيْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا " رواه البخاري ومسلم .

أولا : التعريف بالصحابية راوية الحديث:

هي السيدة الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين زوج الرسول صلى اله عليه و سلم ولدت في السنة السابعة قبل الهجرة ،تعتبر من أفقه نساء الصحابة و أعلمهن بالحديث روي لها:2210 حديثا، توفي عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم و عمرها 18 سنة وعاشت بعده 40سنة،و توفيت هي يوم 16 رمضان سنة 57 هـ، و صلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه و دفنت بالبقيع.

2 شرح المفردات:

المفردة	الشرح
أهمّهم	أقلقهم، حيّرهم أشغلهم، أجلبت لهم الهم.
يجترئ	* :له الجرأة والشجاعة ليتقدم على فعل شيء.
المخزومية	* نسبة إلى مخزوم قبيلة من قبائل قريش. وهي فاطمةُ بنتُ الأسْوَدِ بْنِ عَبْدِ الأسَد.
حبّ	* محبوب كثيرا ،حبيبه المقرب إليه.
أتشفع	* تتوسل أن لا يقام حد فرضه الله تعالى والحد عقوبة مقدرة من المشرع.
و ايم الله	صيغة قسم .

3 - المعنى الإجمالي للحديث

موقع الدراسة eddirasa.com

تناول الحديث الشريف أحد الظواهر السلبية في تطبيق الأحكام المتمثلة في الشفاعة التي تعتبر من عوامل هلاك الأمم، وبين أن الجاه والنسب لا يسقط عن صاحبه العقوبة.

4 - الإيضاح والتحليل

1- معنى المساواة و العدل

أ معنى المساواة: هي عدم التفريق بين الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء في تطبيق الأحكام والعقوبات.

ب: معنى العدل : إعطاء كلّ ذي حق حقه .

2 - من آثار تطبيق المساواة في العقوبات الشرعية:

- تماسك المجتمع و تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية
- الحد من الجرائم و تحقّق الأمن (الأخلاقي، النفسي، الاقتصادي، السياسي)
- سلامة المجتمع من الفساد والهلاك
- التمكين الحضاري للأمة
- انتشار الثقة بين الحاكم و المحكوم.

3 - **حكم الشفاعة في الحدود:**

-أ - معنى الشفاعة في الحدود :هي: "التوسط لدى الحاكم أو القاضي لإسقاط حد من حدود الله"

ب - حكمها : تحرم الشفاعة في الحدود، بعد بلوغ الحد علم الحاكم، وتجوز قبل وصولها. لقوله صلى الله عليه وسلم : «**تَعَافَّوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ» حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي** ، فالشفاعة في الحدود محرمة بنص الحديث. (في القانون يعاقب الجاني ولو عفا عنه المجني عليه، لأن الجاني أخل بأمن المجتمع كله، وهذا ما يسمى بالحق العام)..

4- من آثار الشفاعة في الحدود:

سبب في هلاك الأمم - تفشي الجريمة في المجتمع - الإخلال بالنظام العام - ضياع حقوق الضعفاء انتشار الفساد وعدم الأمن - إسقاط العدالة وهيبة القانون - ظهور الطبقية في المجتمع.

موقع الدراسة eddirasa.com

الأحكام	الفوائد
تحريم السرقة	الدعوة إلى أخذ العبرة من الأمم السابقة المخالفة لشرع الله المتعدية لحدوده.
. تحريم الشفاعة في الحدود	عقوبة السرقة هي قطع اليد.
وجوب تطبيق الحدود	إقرار مبدأ المساواة أمام القضاء في الإسلام وانتفاء الفوارق الطبقية.
وجوب الصرامة في إقامة الحدود	بيان خطورة الشفاعة في الحدود

تقويم :

س1: من المبادئ التي جائت بها الاسلام المساواة أمام أحكام الشريعة الاسلامية .

أ - ماهو مفهوم المساواة قارن بينها وبين العدل؟ مع التمثيل .

ج : **4-مفهوم المساواة أمام أحكام الشريعة** :هي عدم التفريق بين الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء في تطبيق أحكام الحدود والعقوبات.

الغرض من المساواة : تحقيق العدل (إعطاء كل ذي حق حقه) لكن لا يقتضي العدل بالضرورة المساواة العددية.

مثل : إعطاء الشرع للذكر ضعف أخته الأنثى من الميراث. (تحقق العدل ولم تتحقق المساواة).

س2: توسط زيد عند القاضي ليسقط العقوبة عن رجل شرب الخمر.

ما رأيك في فعل زيد مع التعليل؟ ، مدعّما إجابتك بدليل من السنة

ج: فعل زيد حرام ، لأن ذلك من الشفاعة في الحدود .

الدليل من السنة : لقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد : «**أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ**» ؟!، رواه البخاري ومسلم

موقع الدراسة eddirasa.com

و قوله أيضا : «**تَعَافَّوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ**» حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي

اختبر مكتسباتك :

س 1 : ما موقفك من التصرفات التالية مع التعليل:

1-سبب هلاك الأمم السابقة حسب الحديث.

2-التوسط لأجل فض نزاع.

3-التوسط لأجل رفع عقوبة سحب رخصة السيارة.

س2 : وضح كيف يجسد الحديث الشريف مبدأ العدالة القانونية؟.

س3: **عرّف بالصحابية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.**

أسئلة البكالوريا على الوحدة :

بكالوريا 2024	بعد القبض على المجرمين وعرضهم على القضاء ،توسّط أحد الوجهاء للإفراج عنهم . -كيف تسمي هذه الوساطة؟ وما حكمها ؟ وما دليلها ؟
بكالوريا 2022	بيّن حكم التّوسط لدى القاضي لإسقاط عقوبة" قذف المحصنات، "مع الدليل.
بكالوريا2020	- ما معنى الشفاعة في الحدود؟ -ما الفرق بين الشفاعة المحمودة والشفاعة المذمومة؟
بكالوريا 2016	عرف راوي الحديث. - عائشة رضي الله عنها - -حدد المعنى الصطلاحي لما يلي: : - الشفاعة في الحدود -للمساواة في إقامة الحدود آثار في تماسك المجتمع، اذكر أربعة منها.

موقع الدراسة eddirasa.com

الوحدة 08: الصحة النفسية والجسمية في القرآن الكريم

الإسْلامُ يحرص الإسلام على أن يتمتع المسلم بالصحة في مختلف مجالاتها، وقد تم التطرق بشكل كبير على الصحة النفسية و الجسمية في القرآن الكريم

أولا : الصحة النفسية

-1 - **مفهوم الصحة النفسية** :الحالة التي يكون فيها الإنسان مطمئنا وطبيعيا في سلوكه، ولا يعاني من اضطراب أو قلق.

ثانيا – من طرق حفظ الصحة النفسية في القرآن الكريم :

1 - الفهم الصحيح للوجود والمصير:	2 - تقوية الصلة بالله تعالى ويكون	3 - التزكية والأخلاق:
فيه تصويب السلوك وحفظ النفس، فإن فهم الوجود يقتضي العبادة وفهم المصير يقتضي الاستعداد له، مما ينجيه من المهالك الأخروية. فلا تتغتر النفس بالدنيا بل تنظر إلى ما ينتظرها فتطمئن عند فوات ملذات الدنيا لأن التعويض الأخروي أعظم .{ **أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ}المؤمنون 115.**	**الذكروالعبادات** : خلال عبادته والتقرب إليه بالطاعات والاجتهاد في ذكره (العبادات،الصلاة، الذكر، التدبر، قراءة القرآن...)فهذا يذهب القلق والخوف والاضطراب ويحقق الأمن والطمأنينة. لقوله تعالى:«**أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ** ».الرعد/28.وقال صلى الله عليه وسلم:« **يا غلام إني أعلمك كلمات إحفظ الله يحفظك**».	وذلك بالتحلي بالفضائل الحميدة كالصدق والصبر والإحسان والمحبة والعفو..والتخلي عنالرذائل كالغش والكذب والخيانة...مما يجعله مرتاح البال مطمئن النفس قال تعالى :«**قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا** »الشمس10/9.و قوله تعالى:«**قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى**» الاعلى .

موقع الدراسة eddirasa.com

ثالثا : الصحة الجسمية :

1 - مفهوم الصحة الجسمية :الحالة التي يكون فيها الإنسان صحيح البدن، خاليا من العاهات والأمراض العضوية.

2 – من طرق حفظ الصحة الجسمية في القرآن الكريم :

1- الالتزام بالسلوكات الصحية ويظهر ذلك عن خلال :	2– الإعفاء من بعض الفرائض:
الوقاية من الأمراض:عن طريق اتخاذ بعض التدابير منها: ★ الطهارة: كالوضوء والغسل و إزالة النجاسات. ★ تحريم تناول الخبائث،مثل :(شرب الخمر والمخدرات- أكل الميتة - الدم- لحم الخنزير-ما ذبح لغير الله). ★ تحريم الفواحش: (لزنا واللواط.....) ★ ممارسة الرياضة الصحية النافع ★ النهي عن الإسراف في الأكل والشرب. ★ -أمر باعتزال المرأةفي فترة الحيض والنفاس.- ★ استشارة الطبيب..- تطبيق الحجر الصحي من ذلك مافعله عمر رضي الله عنه عندما طبق قوله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون: «**إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَ أَنْتُمْ بِهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ**» رواه البخاري ومسلم .	اهتم الإسلام بعدم تعريض صحة الأجسام إلى ما يضعفها، فقد أسقط في ظروف خاصة بعض الفرائض أو خففها، مثل: -إباحة الإفطار للمسافر والمريض في رمضان. -إباحة التيمم للعاجز عن استعمال الماء.. -الترخيص في أداء الصلاة على أي هيئة في حال العجز، كما أجاز قصر الصلاة وجمعها في السفر.

موقع الدراسة eddirasa.com

ب - **العلاج:** فعند وقوع المرض فلابد من المعالجة بالأسباب والطرق الشرعية (الدواء، الرقية ،الحجامة) . قال النبي صلى الله عليه وسلم قال : **»الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ، وَ أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ**)). رواه البخاري . - **التأهيل** : وهو الفترة التي تعقب العلاج وتسمح للجسم بالراحة والنقاهة وإتمام العلاج ليؤدي الجسم وظائفه ومهامه على أحسن وجه **مثلا** مساعدة المدمنين للتخلص من آثار الإدمان على الخمر و المخدرات.	

تقويم :

أولا : قال تعالى : **{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9)}المؤمنون .**

س : في الآيات إشارة إلى أنواع صحة الإنسان، اسخرجها ، مبيّنا طرق حفظ الإسلام لها .

ج : **الصحة النفسية دعت الآية لحفظها عن طريق :** تقوية الصلة بالله تعالى ، وذلك بأداء العبادت كإقامة الصلاة و أداء الزكاة

موقع الدراسة eddirasa.com

ب: الصحة الجسمية دعت الآيات للحفاظ عليها عبر: الإلتزام بالسلوكات الصحية ، وذلك بالوقاية من الأمراض ، فقد دعاهم للإبتداد عن الفواحش (الزنا) لأنها من أساب حصول الأمراض الفتّاكة والقاتلة كداء السيدا .

ثانيا : قال تعالى : { **وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)**} الاسراء.

س1- استنتج العلاقة بَين العقيدة الإسلامية، والصحة النفسية، والجانب الوقائي للحد من الانحراف والجريمة

ج : هي علاقة متلازمة ومترابطة ، لأن العقيدة الاسلامية من آثارها على الفرد :

- تحقق الطمأنينة و الأستقرار النفسية و هذا معنى و حقيقة الصحة النفسية
- تحقيق الاستقامة والبعد عن الإنحراف والجريمة و هذا لا يكون أساسا إلا ب تقوية الصلة بالله تعالى و أداءالعبادات .
- تحقيق الطمأنينة والاستقرار النفسي وهذا لا يكون إلا ب التزكية والأخلاق .

س 2: توصل من خلال الآيتين الكريمتين ِإلى طريق من طرق حفظ الصحة الجسمية مع شرحه .؟

ج : ا - **الطريق هو** : لإلتزام بالسلوكات الصحية من خلال : الوقاية من الأمراض

الشرح : ويكون ذلك بوقاية الجسم و حفظه من كل يضر به من أمراض وعلل ، ويظهر ذلك من خلال الآيات أنّ الله حرّم الفواحش (الزنا) و كل الطرق المؤدية إليه ، لأن من مفاسده أنّه يؤدي إلى الأمراض القاتلة والمستعصية.

. **س3 : استخرج من الآيات حكمين وفائددتين:**

الأحكام	الفوائد
▪ تحريم القتل و فاحشة الزنى .	الدعوة إلى اجتناب كل ذريعة مؤدية إلى الوقوع في الحرام
▪ وجوب الإبتعاد عن كل الأسباب المؤدية إلى الفواحش	- بيان قبح وشناعة فاحشة الزنا .

الدراسة
eddirasa.com

اختبر مكتسباتك :

السند الأول : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} النحل 115 .

المطلوب:

1- في الآية إشارة إلى نوع من أنواع صحة الإنسان، أذكر هذا النوع الذي أشارت إليه ألآية؟ بيّن مفهومه.

2- في الآية إشارة إلى اعتناء القرآن بهذا النوع من الصحة، كيف ذلك؟

3 - استخرج من الآية حكمين وفائددتين:ا

السند الثاني : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا..} النور21

المطلوب:

س 1 : في الآية إشارة إلى نوع من أنواع الصحة، أذكره ؟ ثمّ بيّن مفهومه ؟ ..

س2 : وضح طريقة حفظه من خلال الآية.؟.

أسئلة البكالوريا على الوحدة :

بكالوريا 2023	في الحديث إشارة إلى عناية الإسلام بالصحة. حدّد هذا من نوع هذه الصحة بيّن كيفية المحافظة عليها من الحديث.	عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا، فَيُقْتَلُ بِهَا " رواه أبو داود
بكالوريا 2021	• اربط كل طريق من طرق الحفاظ على الصحة التفسية بما يدل عليه في الآية الكريمة.	**قال تعالى :**{ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177) } البقرة
بكالوريا2020	• ذكرت الآية مجموعة من مظاهر العناية بالصحة. أ .ما نوع هذه الصحة؟ • ب. ما مفهومها؟ • استخرج هذه المظاهر، وحدد	**قال تعالى :** { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 6 } المائدة.

موقع الدراسة eddirasa.com

	محل الاستدلال عليها في الآية	
بكالوريا **2017**	• كرامة المسلم مرتبطة بالمحافظة على صحته النفسية. -ما مفهوم الصحة النفسية؟ وكيف يحققها الإسلام؟	

موقع الدراسة
eddirasa.com

الوحدة 09 : من مصادر التشريع الإسلامي - الإجماع - القياس - المصلحة المرسلة

مصادر الدين الأصلية التي ترجع إليها جميع العقائد والمقاصد والأحكام تتمثل في الوحيين : الكتاب والسنة ، ثمّ استنبط العلماء من هذين المصدرين أصولا أخرى يمكن بناء الأحكام عليها مثل: الإجماع والقياس و المصلحة المرسلة .

أولا: بيان مرونة الشريعة الإسلامية :

ذلك بالمقدرة على إعطاء الحلول لكل مشكلة حسب المستجدات التي تطرأ على حياة الناس في كل بيئة وعصر، وبيان حكم الشرع في كل نازلة تستجد.

ثانيا : من مصادر التشريع الإسلامي

** الإجماع **

1) - تعريفه:

أ- **لغة:** العزم و التصميم والاتفاق لقوله تعالى:" فَأَجْمِعُوا أمرَكُم و شُرَكاءَكُم ". [يونس/71]، وقوله صلى الله عليه وسلم : " **لا تجتمع أمتي على ضلالة** ". [رواه ابن ماجة].

ب- **اصطلاحا:** هو اتفاق جميع المجتهدين (قولا وفعلا) من أمة محمد صلى الله عليه و سلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي عملي في واقعة ما.

2) حجيته:

يعتبر الإجماع حجة شرعية و أنه دليل من أدلة الشريعة الإسلامية والمصدر الثالث بعد القرآن والسنة للأدلة التالية:

أ/ القرآن: " وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا " [النساء/115].

ب/ السنة: أحاديث كثيرة منها: قوله صلى الله عليه وسلم: " ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسنٌ " [رواه أحمد]. وقوله أيضا ك " من خالف الجماعةَ قدر شبر فقد مات ميتةً جاهلية " رواه أحمد

3) أنواع الإجماع: الإجماع على نوعين:

أ- **الإجماع الصريح:** أن يصدر الإجماع من جميع المجتهدين صراحة بفتوى أو قضاء قولا أو فعلا،

الدراسة eddirasa.com

وهذا هو الإجماع المعتبر. مثاله : الاجماع على وجوب الفرائض ، و تحريم الفواحش.

ب-**الإجماع السكوتي**: أن يصرح بعض المجتهدين بالحكم بفتوى أو قضاء و يسكت الباقون(بدون إظهار معارضة أو موافقة) ، و هذا النوع من الإجماع غير معتبرعند جمهور العلماء .

مثل : سجود المأموم مع الإمام و إن لم ينسى -

صحة ميراث المبتوتة المطلّقة ثلاثا في عدّتها في مرض موت مطلّقها ..

5)أمثلة عن الإجماع:

- إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد.	اجماع الصحابة على استخلاف أبي بكر الصديق .
- إجماع الصحابة على تدوين السنة النبوية.	إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس

** القياس **

1) - تعريفه:

أ- **لغة**: التقدير و المساواة.

ب-**شرعا**: إلحاق مسألة لم يرد فيها نص بمسألة ورد فيها نص في الحكم، لاشتراكهما في علة ذلك الحكم

2) - **حجية القياس**: يعتبر القياس حجة شرعية عند جمهور علماء الأمة ويأتي في المرتبة الرابعة بعد القرآن، السنة، **والإجماع للأدلة التالية:**

أ- **القرآن**: قوله تعالى: **" فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ" [الحشر/ 02].**

ب-**السنة**: **: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ»** روا البخاري و مسلم

ج-**عمل الصحابة والتابعين**: ثبت عن جمع كثير من الصحابة أنّهم كانوا يعملون بالقياس عند عدم النص مثل ما روي عن عمر بن الخطاب لمّا أرسل أبا موسى الأشعريّ واليا على البصرة وكتب إليه كتابا مطولا جاء فيه : " ..... **اعرف الأشباه والأمثال وقِسْ الأمور بر أيك ".**

3) **أركانه وشروطه:للقياس أربعة أركان هي:**

موقع الدراسة eddirasa.com

أ- **الأصل (المقيس عليه)**:وهو ما ورد حكمه في الكتاب أو السنة، وحكمه يكون ثابتا بنص أو إجماع ومعقولا غير مختص بالأصل.

ب-**الفرع (المقيس)**: هو ما لم يرد حكمه في النص الشرعي أو الإجماع ويجب أن يكون مساويا للأصل في العلة.

ج- **حكم الأصل**:هو الحكم الشرعي الثابت للأصل بنص أو إجماع ويكون حكما للفرع.

د- **العلة المشتركة**:وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع، ويجب أن تكون:وصفا ظاهرا (يدرك بالحواس)، وصفا منضبطا (أي حدث فعلا كالسكر والقتل...)، وأن تكون سببا للحكم، ومناسبة لتحقيق حكمة من الحكم.

4)أمثلة عن القياس:

- قياس تحريم ضرب الوالدين على تحريم قول لهما أفّ للعلّة المشتركة وهي عقوق الوالدين.
- قياس تحريم المخدرات على تحريم الخمر للعلّة المشتركة وهي الإسكار ومنه ذهاب وزوال العقل.
- قياس منع الزواج عند النداء لصلاة الجمعة على منع البيع عند النداء لها للعلّة المشتركة هي الانشغال عن صلاة الجمعة.
- وجوب الزكاة في الأوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة للعلة المشتركة الثمنية.

المقيس عليه	المقيس	الحكم	العلة
الخمر	المخدّرات	التحريم	الإسكار ومنه ذهاب وزوال العقل.
قول أفّ	ضرب الوالدين	التحريم	عقوق الوالدين
صلاة الجمعة	عقد الزواج	التحريم	الانشغال عن صلاة الجمعة.
الذهب و الفضة (النقدين)	الأوراق المالية	وجوب الزكاة	الثمنية
البيع على البيع	الإجار على الإجار	التحريم	إلحاق الضرر بالغير.

موقع الدراسة eddirasa.com

** المصالح المرسلة **

1) تعريفها:

أ-**لغة**:المنفعة المطلقة، الصلاح.

ب-**اصطلاحا**: هي استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مصلحة لا دليل من الشارع على اعتبارها و لا على إلغائها.

2) حجية المصالح المرسلة:تعتبر المصالح المرسلة حجة معتبرة في غير العبادات و الحدود و العقائد للأدلة التالية:

- كون الشريعة تقصد مصالح العباد ودفع الضرر عنهم.
- مسايرتها لمصالح الناس بتجدد الحوادث و تغير المصالح بتغير الظروف.
- عمل الصحابة والتابعين وأئمة الاجتهاد بالمصالح المرسلة كجمع القرآن في مصحف واحد.

3) شروط العمل بالمصلحة:

- أن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد وأن لا تعارض نصا شرعيا أو إجماع.
- أن تكون مصلحة حقيقية لا وهمية بحيث تحقق منفعة وتدفع الضرر.
- أن تكون مصلحة عامة للناس وليست شخصية.
- أن تكون معقولة (تقبلها العقول).

4) أمثلة عن المصالح المرسلة:

- ✓ الإلزام بتوثيق عقد الزواج بورقة رسمية وتسجيله بالبلدية.
- ✓ وضع قواعد خاصة بالمرور
- ✓ – وضع مكبّرات الصوت في المساجد و فرش المساجد و وضع الخطوط فيها لتسوية الصفوف .

موقع الدراسة eddirasa.com

- ✓ اتفاق الصحابة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه على جمع القرآن الكريم في الترتيب التوثيقي الوجود في المصاحف.
- ✓ استنساخ عدة نسخ من القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه.
- ✓ إمضاء الطلاق الثلاث في كلمة واحدة.
- ✓ إمضاء عمر الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، ومنعه سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة، وتدوينه لدواوين واتخاذ السجون
- ✓ توريث عثمان مطلقة المريض مرض الموت.
- ✓ الحجرعلى الطبيب الجاهل والمفتي الماجن.
- ✓ إباحة حبس المتهم وتعزيره للوصول لإقراره

تقويم :

أولا : الحبوب الجافة مثل الأرز يجري فيها الربا ، ما المصدر التشريعي المعتمد لإثبات جريان الربا في الأرز ؟ وضّح ذلك في جدول .

ج : المصدرهو: القياس :

التوضيح :

المقيس عليه	المقيس	الحكم	العلة
القمح والشعير	الأرز	وجوب الزكاة/ جريان الربا	الإقتيات و الإدخار

ثانيا : تعدّد مصادر الشريعة الاسلامية دليل على مرونتها ، كيف ذلك ؟

ج : وذلك بمقدرتها على إعطاء الحلول لكل مشكلة حسب المستجدات التي تطرأ على حياة الناس في كل بيئة وعصر، وبيان حكم الشرع في كل نازلة تستجد ، فإن لم نجد حكمها في القرآن و السنة ، وجدناه في غيرهما من المصادر عن طريق الإجتهاد .

ثالثا : ما وجه الإتفاق بين القياس و المصلحة المرسلة ؟

الجواب: هو مسايرتهما تطورات الناس ومصالحهم .

موقع الدراسة eddirasa.com

اختبر مكتسباتك :

أولا : صنّف في جدول تحت أيّ مصدر تندرج الأمور الآتية :

إحترام قوانين المرور - .جمع القرآن الكريم في مصحف واحد - .تشريع الزكاة في الأوراق النقدية والعملات المختلفة

.التبرع بالأعضاء من الحي إلى الحي - .التدخين - .القرصنة الإلكترونية - جواز أكل الحلوزن دون تذكية قياسا على الجراد .

وضع الخط في المسجد لتسوية الصفوف - منع الإجار على الإجار - قتال الصحابة ما نعي الزكاة ت توريث الجدة السدس.

ثانيا : شاب أراد والده تزويجه ، فذهب للإمام من أجل القيام بالعقد الشرعي ، فطلب منه الإمام **العقد المدني**

س : في رأيك وحسب ما درست هل الإمام محق في طلبه هذا ، علّل إجابتك .

موقع الدراسة eddirasa.com

أسئلة البكالوريا على الوحدة :

بكالوريا 2024	• عرّف القياس اصطلاحا . • طبّق أركان القياس على مسألة جريان الربا في الأوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة.
بكالوريا 2023	**السند الأول** :"فإذا ساوٍ ت الواقعة التي لا نصّ فيها الواقعة المنصوص عليها في علّة الحكم..... **السند الثاني :** مصالح الناس تتجدد و لا تتناهى فلو لم تشرع الأحكام لما يتجدد من منصالح الناس .... • استنبط من السند الأول: مصدرا من مصادر التشريع الاسلامي ثمّ استخلص تعريفه من السند • استنبط من السند الثاني: مصدر تشريعي آخر . ثمّ بيّن وجه الإتفاق بينهما .
بكالوريا2022	• يحرم إحراق مال اليتيم قياسا على حرمة أكله طبّق أركان القياس على هذا المثال
بكالوريا 2020	• حفاظا على الحقوق الزوجية، يُوثّق عقد الزواج استنادا إلى مصدر تشريعي. أ - سم هذا المصدر. - ب -أُذكر شروط العمل به
بكالوريا 2020	• الآية دليل من القرآن على حجية الإجماع، فما دليل حجيته من السنة؟ • هل وقع الإجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ علل إجابتك.

موقع الدراسة eddirasa.com

الوحدة 10 : القيم في القرآن الكريم

قصد القرآن إلى تثبيت مجموعة من القيم السامية التي تُعدّ من أهم مقوّمات الحياة البشرية، وذلك عن طريق إعلان استخلاف الله للإنسان وتكريمه وتفضيله، وإقرار مبادئ التوحيد والعدل والحق والمساواة، والدعوة إلى الإيمان المقرون بالعمل الصالح وإلى الأخلاق الكريمة..

أولا : مفهوم القيم :

هي مجموعة المبادئ والأخلاق والمثل العليا التي نزل بها الوحي، لتحديد علاقة الإنسان بنفسه ومحيطه وخالقه

ثانيا - من أنواع القيم في القرآن الكريم و آثارها:

1 - القيم الفردية : أخلاق يتمتّع بها الفرد فتكسبه استقامة في السلوم وطمأنينة في النفس و تتمثل في :

القيمة	تصنيفها	آثارها	الدليل
الصدق .: هو قول الحق و مطابقة الكلام للواقع ، ويكون في الأقوال و الأفعال	فردية	▪ نفي صفة النفاق عن المسلم الصادق ▪ وسيلة لإجابة الدعاء ▪ سبيل للنجاة من المهلكات ▪ الصدق سبب التوفيق لكل خير .	قال تعالى : **" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ."** **التوبة**
الحياء : هو الوقار والاحتشام وهو خلق يبعث على فعل الحسن و ترك القبيح.	فردية	▪ اجتناب الآثام المحرّمات ▪ الحياء من شعب الايمان وهو من صفات المتقين الأبرار . ▪ اختفاء المظاهر السلبية في المجتمع . ▪ نيل محبة الله ومحبة العباد ويكسب	قال النبي صلى الله عليه وسلم «**إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ**» رواه البخاري

موقع الدراسة eddirasa.com

	صاحبه التواضع والسكينة.		
الأمانة : هي كل ما يلزم الانسان أداؤه وحفظه ، وتشمل كل ما أمر به الاسلام من أوامر وتشريعات	▪ رضا الله سبحانه وتعالى على العبد. ▪ حفظ الحقوق و الممتلكات والأعراض. ▪ الشعور بالمسؤولية ▪ كسب محبة وثقة الآخرين. الحفاظ على ترابط المجتمع	فردية	**قال تعالى : ((إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا)).**النساء 58

القيم الأسرية : هي الأخلاق التي يتحلى بها أفراد الأسرة فتكسبهم السعادة والإستقرار			
القيمة	**تصنيفها**	**آثارها**	**الدليل**
المعاشرة بالمعروف: يقصد بها حسن التعامل والرفق بين الزوجين المفضي إلى الاستقرار و تحقيق التكافل	**أسرية**	▪ تماسك الأسرة استمرارها ▪ التحلي بروح المسؤولية ▪ حسن تربية الأبناء ▪ تحقيق التكافل الأسري . ▪ تقوية العلاقة الزوجية	**قال تعالى: { وعاشروهنّ بالمعروف}** "[النساء/19]
المودّةوالرحمة: حسن المعاملة والمعاشرة المتبادلة بين الزوجين ودفء العلاقة الزوجية ينمي الود والتراحم الذي يشيع البيت احتراما وسكونا وانسجاما	أسرية		قال تعالى:{ **وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** } (الروم/ 21)

3 - القيم الإجتماعية : هي الأخلاق التي يتحلى بها أفراد الأسرة لتحقيق التعاون و التكافل بينهم			
القيمة	**تصنيفها**	**آثارها**	**الدليل**

موقع الدراسة eddirasa.com

التكافل الإجتماعي : هو تضامن وتضافر جهود أفراد المجتمع في تلبية حاجيات الفقراء والمحتاجين، ماديا ومعنويا	**أسرية**	■ تماسك المجتمع و نشر المحبة بين أفراده ■ سد حاجات المفقراء و المحتاجين ■ زيادة فرص العمل و تحسين الإنتاج . ■ توفير الوقت وتقليل الجهد ■ الحد من الافات الجتماعية كالفقر والبطالة .	قال عليه الصلاة والسلام : « **مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى**» رواه البخاري ومسلم
المودّةوالرحمة: حسن المعاملة والمعاشرة المتبادلة بين الزوجين ودفء العلاقة الزوجية ينمي الود والتراحم الذي يشيع البيت احتراما وسكونا وانسجاما	أسرية		قال تعالى: **{ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.}** االمائدة / 2

1 - القيم السياسية : قيم وأخلاق تنظم علاقة الحاكم بالمحكومين وتعود على الدولة بالإستقراروالإزدهار

القيمة	تصنيفها	آثارها	الدليل
العدل : هو وضع الأمور في نصابها وإعطاء الحقوق لأصحابها مهما كان جنسهم أو دينهم.	**سياسية**	■ توثيق الصلة بين الحاكم و رعيته ■ القضاء على الفوارق الاجتماعية ■ انتشار الأمن . ■ حفظ حقوق الناس.	**قال تعالى : " إن الله يأمر بالعدل والإحسان "** [النحل/90].
الشورى :تعني تبادل وجهات النظر بين الحاكم و أهل الحل والعقد للوصول إلى أصوب الآراء و أصلحها.	**سياسية**	■ الوصول إلى الرأي السديد ■ الاحساس بالانتماء للوطن ■ القضاء على الاستبداد و الظلم	**قال تعالى : {و أمرهم شورى بينهم }** [الشورى/38].

موقع الدراسة eddirasa.com

		.	
الطاعة : و تكون بطاعة الله و طاعة رسوله بعل الأوامر واجتناب النواهي ثمّ طاعة ولاة الأمور باحترام القوانين والنظم و الإلتزام بها و ترك الخروج عليه.	**سياسية**	■ تحقق النظام و الاستقرار ■ انتشار الأمن و السلام والتنمية ■ سهر الحاكم على شؤون رعيته و نصحه لهم .	**قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}** [النساء/58].

الوحدة 11 : الوقف في الإسلام

قصد إن من فضل الإسلام علينا أن جعل لنا أعمالا تبقى سارية النفع و معها الأجر بعد أن نموت، فالإنسان ينقطع عمله بعد و فاته إلا من ثلاثة أشياء ذكرها هذا الحديث.

نص الحديث :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » رواه مسلم.

أولا : التعريف بالصحابي : الصحابي الجليل عبد الرحمان بن صخر الدوسي اليمني ولد سنة 19 ق هـ، أسلم عام خيبر سنة 07 هـ على يديّ الرسول صلى الله عليه وسلم ولازمه ملازمة تامة من أجل طلب العلم ، حتى صار أكثر الصحابة رواية للحديث إذ روي له: 5374 حديثا.توفي بالمدينة سنة57 هـ ودفن بمقبرة البقيع.

ثانيا : شرح المفردات:

المفردة	الشرح :
انقطع	توقف
الصدقة الجارية	أي الوقف أو الصدقة التي يستمر أجرها ويبقى نفعها حتى بعد الموت.
العلم النافع	كلّ علم أو اختراع أو كتب يتركه الإنسان بعد موته يعود بالخير على الناس وبالثواب لصاحبه.

ثالثا : المعنى الاجمالي للحديث

في الحديث حث على ترك الأثر الصالح النافع في الدنيا من أعمال وآثار صالحة في الأرض لأن ثوابها مستمر غير منقطع يصل إلى صاحبه حتى بعد الموت.

رابعا : - الايضاح والتحليل :

موقع الدراسة eddirasa.com

❋ **تعريف الوقف:**

- **أ - لغة:** الحبس والمنع.
- **ب - اصطلاحا:** حبس الأصل وتسبيل الثمرة. . فلا يورث ولا يباع ولا يوهب كوقف أرض لبناء مسجد غرس شجر أو حفر بئر
- **حكمه** : من الأعمال المستحبة، لقوله تعالى: " **و افعلوا الخير لعلكم تفلحون** " [الحجّ/77]

❋ **آثار الوقف:**

نفسيا	1 - تحرير النفس من البخل والشح. - 2 - تربية النفوس على. الإيثار وحب الخير
اجتماعيا	1 - تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع - 2 - المساهمة في القضاء على الفقر والسرقة.-
اقتصاديا	1 - المساهمة في استثمار الأموال وتنميتها.- 2 - المساهمة في تمويل المشاريع الخيرية والعامة كبناء المدارس و المستشفيات.- 3 - يخفف من أعباء الدولة في الإنفاق على المصالح العامة و الخدمات.
أخراويا	1 - نيل الأجر العظيم ورضا الله.- 2 - استمرار الثواب بعد الموت

❋ **أمثلة عن الوقف في الماضي والحاضر**

الماضي	الحاضر
✓ بناء المسجد النبوي	✓ دار الحديث بتلمسان
✓ أوقف عمر رضي الله عنه أرض نخيل له بخيبر	✓ مسجد كتشاوة
✓ وقف عثمان بن عفان رضي الله عنه بئر رومة ليشرب منها الناس	✓ مقبرة العالية

❋ **الأحكام والفوائد من الحديث:**

الأحكام	الفوائد
➢ استحباب الوقف في الاسلام	➢ العلم النافع يعود على صاحبه بالنفع و الثواب
➢ وجوب تربية الأبناء تربية صالحة	➢ أهية التربية الصالحة وبيان مسؤولية الوالدين
➢ وجوب طلب العلم النافع	➢ دعوة الولد الصالح تنفع الوالدين بعد الموت

موقع الدراسة eddirasa.com

تقويم

أولا: عين زبيدة قناة مائية قامت بإنشائها زبيدة زوجة هارون الرشيد لسقيا سكان مكة والحجاج في المشاعر المقدسة بعد ما رأت ما يلحق بالحجاج من مشقة في الحصول على المياه. وهذا من مالها الخاص تطوعا ولا تزال إلى يوما هذا .

س: بما يعرف عملها هذا في الإسلام ؟ وما هو أثره على المجتمع ..

ج : تعريف عملها في الإسلام :

أ - **لغة:** الحبس والمنع.

ب - **اصطلاحا:** حبس الأصل وتسبيل الثمرة. . فلا يورث ولا يباع ولا يوهب.

أثره على المجتمع :

- ✓ مظهر من مظاهر التكافل بين أفراد المجتمع
- ✓ تلبية حاجات الضعفاء والمحتاجين في المجتمع
- ✓ زرع المحبة والألفة بين الفقراء والأغنياء

ثانيا : قام أهد المحسنين ببناء مجمع لرعاية الأطفال اليتامى و المشردين .

س : كيف يسمى هذا النوع من الصدقات ؟ اذكر حكمه الشرعي مع الدليل من السنة ؟.

ج : يسمى هذا النوع من الصدقات ب: الوقف .

حكمه : من الأعمال المستحبة .

الدليل من السنّة : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قا : "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". رواه مسلم .

س 3: حدّد الفرق بين الوقف والميراث من حيث: الحكم والمقدار وجهة الإستحقاق ووقت التنفيذ

	الحكم	المقدار	جهة الاستحقاق	وقت التنفيذ
الميراث	واجب / مشروع	محدد شرعا	الورثة فقط	بعد وفاة المورّث
الوقف	مستحب	حسب رغبة الواقف	الورثة و غير الورثة أو للصالح العام	في حياة الواقف أو بعد وفاته

موقع الدراسة eddirasa.com

اختبر مكتسباتك :

السند: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " رواه البخاري .

(أدراعه) : جمع درع وهو ما يلبس للحرب. **(أعتده)** : جمع عتد وهو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح وغير ذلك للحرب.

س : بيّن سبيل الخير الذي دلّ عليه الحديث ؟ وما هو أثره في الدنيا و الآخرة ؟.

أسئلة البكالوريا على الوحدة :

بكالوريا 2024	• عرّف الوقف اصطلاحا ، ثمّ اذكر ثلاثا من آثاره .
بكالوريا 2021	من طرق انتقال المال أو منافعه إلى الغير، "الميراث والوقف ". • فرّق بينهما من حيث الحكم، والمقدار، وجهة الاستحقاق .
بكالوريا 2020	قد يلتزم المسلم بتبرع معنوي كتربية ولد أو مادي كوقف مال. • أبرز حكم الوقف مع دليله. • بين آثاره على نفس الواقف (المتبرع)
بكالوريا 2018	• ما هي الصدقة التي يبقى نفعها مستمرا بعد موت صاحبها؟ وما مفهومها؟

موقع الدراسة eddirasa.com

الوحدة 12 : من أحكام الأسرة في الإسلام (مدخل إلى علم الميراث)

علم الفرائض أو علم المواريث هو أحد أهم العلوم الإسلامية وهو العلم الذي يعنى بأحوال تَرِكة الميت وميراثه من حيث قسمها على مستحقيها، وهو أول العلوم التي ترفع من الأرض.

أولا : تعريف علم الميراث :

أ - لغة : انتقال الشيء من قوم لآخرين

ب - اصطلاحا :

تعريف الميراث : فهو اسم لما يستحقه الوارث من مورثه بسبب من أسباب الارث، سواء كان المتروك مالا أو عقارا أو من الحقوقالشرعية (مثل الدّين وال٫رهن عند الغير). ويسمى الإرث.

تعريف علم الميراث : العلم الذي يعرف به من يرث و من لا يرث ومقدار كل وارث ويسمى علم الفرائض .

ثانيا : مشروعية الميراث : حكمه و دليله : الميراث مشروع وواجب تنفيذه:

أ – من القرآن : ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ (النساء 7)

ب : من السنة :ولقوله صلى الله عليه وسلم:«ألحِقوا الفرائض بأهلها، فما بَقِي فلأولى رَجُل ذَكَر» متفق عليه.

ثالثا :الحكمة من تشريعه:

- ✓ -وسيلة من وسائل صلة الأرحام بعد انقطاع أجل المُورث.
- ✓ -تحديد الورثة و أنصبتهم لإبطال أفعال الجاهلية القائمة على الظلم و الجور و التجاوزات.
- ✓ -تحقيق التكافل بين أفراد الأسرة والأقارب.
- ✓ -قطع أسباب الخلاف والتنازع بين الورثة عند تقسيم الميراث لأن الله تعالى وضع لكل وارث نصيبه الشرعي.
- ✓ -وسيلة من وسائل تنمية الأموال

موقع الدراسة eddirasa.com

-.إبطال عادات الجاهلية من توريث الرجال دون النساء، الكبار دون الصغار.

رابعا : الحقوق المتعلقة بالتركة: هي الحقوق التي نخرجها منتركة الميت قبل أن يأخذ الورثة أنصبتهم وهي مرتبة فيالأسبقية كالآتي:

- **1- تجهيز الميت:** : ما يلزم الميت من وفاته حتى دفنه(كنفقات الكفن والغسل,وأجرة الحفر والحمل،وشراء الأرض والدفن
- **2 - قضاء ديون الميّت:** ويكون بتقديم ديون العباد على دين الله سبحانه كالزكاة والكفّارات والنّذور
- 3 - **الوصية:** تنفيذ وصيته في حدود الثلث إذا كانت لغير وارث
- – **الإرْث** :هو ما بقي من التركة ويقسم بين الورثة حسب الأنْصِبَة(الأسْهُم) المخصّصة لكل واحد منهم
- **ملاحظة :التركة جمعت في كلمة(تدوم)=(تجهيز+دين+وصية+ميراث)**

خامسا:أركان الميراث:

أ-المُورث: هو الميت الذي يترك المال سواء كان موته حقيقيا أو حكميا.

ب-الوارث: هو الذي يدلي إلى الميت بسبب من أسباب الميت.

ج-المورُوث: و هو ما يتركه الميت من أموال وحقوق تقبل الإرث بعد إخراج الحقوق المتعلقة بالتركة.

سادسا :شروطه:

1 - -تحقّق موت المُورّث : حقيقة بالبيّنة والمشاهدة)أو حُكْمًا : (حكم القاضي بموت المفقود) أو تقديرا) : انفصال الجنين عن أمه بسبب جناية ارتكبت عليها).

2-تحقق حياة الوارث بعد موت المُورّث إمّا حقيقة بالبيّنة والمشاهدة) أو تقديرا) كالجنين في بطن أمه فهو يستحق الإرث إذا اسْتَهَلَّ صارخا،فإن ولد ميت فلا يرث.

3-العلم بجهة الإرث: لابد من معرفة العلاقة بين الوَارِث والمُورِث، كالقرابة والزوجية،و لا بد من معرفة درجة هذه القرابة لأن معرفة نصيب كل وارث مبني على هذا الشرط.فالجهة(الأبوة-البنوة-الزوجية-الحواشي) .....)

4- ألا يوجد مانع من موانع الإرث.

موقع الدراسة eddirasa.com

-ملاحظة:

- إذا توفي اثنان أو أكثر من الأقارب في حادث ما،و لم يعلم من مات قبل الآخر،فلا توارث حينئذ بين هؤلاء خاصة ،وينتقل الميراث إلى غيرهم من الورثة.
- **الوصية الواجبة : أو أحكام التنزيل:** هي اقتطاع جزء من التركة ليُعطى للأحفاد الذين مات و الدهم قبل جدّهم

فقد نصّ قانون الأسرة الجزائري على توريث أولاد الابن وأولاد البنت مع وجود الابن من جملة بقية الورثة بمسمى جديد سمّاه التنزيل حيث نصّ في المواد 169إلى 172على تنزيل أحفاد الميت ذكورا وإناثا منزلة أصلهم في التركة.

سابعا :أسباب الإرث:

أ- النسب الحقيقي(القرابة):

بأن يكون الوارث ممّن تربطه بالميت قرابة بالولادة وتشمل جهة البُنُوة والأُبُوة والأُخُوة والعُمُومَة.

ب- الزواج الصحيح:

و هو عقد الزّواج الصّحيح و به يتوارث الزوجان.

ج-الولاء:

هو أن يعتق الإنسان عبدا فإذا مات العبد المُعْتَق ولا وارث له كان الميراث لمولاه الذي أعتقه.

د-بيت المال:

لقوله صلى الله عليه وسلم«**أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَفُكُّ عَانِيَهُ، وَأَرِثُ مَالَهُ**».**(رواه أبو داوود)** يرثه باعتباره حاكمًا للمسلمين.

ملاحظة:

ترث المطلقة في عدة الطلاق الرجعي،والمطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى إذا وجدت قرائن تؤكد أنّ الطّلاق كان بهدف حرمانها من الميراث.

موقع الدراسة eddirasa.com

ثامنا:موانع الميراث:

هي الأوصاف التي توجب حِرمان الشخص من الميراث و عددها سبعة: مجموعة في قوله: **(عِشْ لَكَ رِزْقُ)**.

- أ- **عدم الاستهلال** :خروج الجنين من بطن أمه ميتا(لم يصرخ) لا يَرِث ولا يُوَرِثْ.
- ب- **الشّك في أسْبقِية الوفاة** :إذا لم نعلم من مات من القريبين قبل الآخر فلا يتوارثان.
- ج- **اللِعَان** :إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا أو نفى ولدها منه، فإنّهما لا يتوارثان.
- د-**الكفر** :اختلاف الدِّيْن يمنع الميراث بينهم. لقوله صلى الله عليه وسلم:"لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ"
- هـ- **الرق** :فالعبد المملوك لا يَرِث ولا يُوَرِثْ لأنه فاقد لأهلية التّمَلّك فهو وَمَالُه لسيّده وبذلك يتحول الميراث من العبد إلى السيد.
- و- **ولد الزّنا** :ابن الزنا لا يرث أباه ،ويَرِثُ أمّه.
- ز- **القتل العمد العدوان** :فإذا قتل الوَارِثُ مُورِّثَهُ مُنِعَ من أن يرثه لقوله-صلى الله عليه وسلم- :«القاتل لا يرث»

تاسعا:طرق الميراث:

طرق التوريث في الإسلام ثلاثة هي:

أ-الوارثون بالفرض فقط:

أي الذين لهم أنصبة محدّدة في كتاب الله تعالى : مثل النصف أو الربع أو الثمن أو السدس أو الثلثين أو الثلث وهم:-الأخ لأم والزوج-الوارثات من النساء كلهن ما عدا المعتقة.

مثل: الزوج : يأخذ النصف عند انعدام الفرع الوارث مطلقا (ابن / بنت) منه أو من غيره .

مثل : ترك : بنت و أم ، البنت تأخذ النصف و الأم السدس.

ب- **الوارثون بالتعصيب فقط**و هم الذين ليس لهم نصيب محدّد،فيأخذون كل المال إذا انفردوا أو الباقي بعد أصحاب الفروض وهؤلاء هم:المعتقة من النساء الوارثون من الرجال كلهم ماعدا الزوج والأخ لأم والأب والج

مثل توفي وترك : أب و أبن : الأب يأخذ السدس و الإبن يأخذ الباقي (بالتعصيب).

موقع الدراسة eddirasa.com

ج- الوارثون بالفرض و التعصيب معا:

و هم الذين يرثون أحيانا بالفرض و أحيانا بالتعصيب،و أحيانا بهما معا و ينحصر هذا في وراثين اثنين هما:الأب و الجد

مثال:الأب: يأخذ السدس -عند وجود الفرع الوارث المذكر.

السدس + الباقي بالتعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث.

-التعصيب فقط عند انعدام الفرع الوارث مطلق

عاشرا : -الوارثون من الرجال و النساء

- **-الوارثون من الرجال** :الابن-ابن الابن-الأب-الجد-الأخ الشقيق-الأخ لأب-ابن الأخ الشقيق-ابن الأخ لأب العم الشقيق-العم لأب-ابن العم الشقيق-ابن العم لأب-الزوج-الأخ لأم-المعتق
- . **الوارثات من النساء** :البنت -بنت الابن-الأم-الجدة-الأخت الشقيقة-الأخت لأب-الأخت لأم-الزوجة المعتقة

حادي عشر-معايير التفاوت في الأنصبة:

أ-درجة القرابة:

بين الوارث ومورّثه فكلما كان أقرب كان نصيبه أكبر.

ب-الوارث المقبل على الحياة:

فالأجيال التي تستقبل الحياة عادة نصيبها أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفّف من أعبائها بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة من الوارثين والوارثات

ج-العبء المالي على الوارث تحمله:

ذلك أنّ الرجل ماله عرضة للنقصان بسبب:أ-وجوب النفقة على الأولاد والزوجة.ب-وجوب دفع المهر للمرأة.ج-توفير السكن وتجهيزه.

موقع الدراسة eddirasa.com

تقويم :

أولا : توفي رجل وترك زوجته و ابنته و أبيه ، فأخذت الزوجة $\frac{1}{8}$ ، والبنت $\frac{1}{2}$ ، والأب $\frac{1}{6}$ مع الباقي.

★ أ – سمّ طرق الميراث في هذه المسألة مع ربطها بالورثة.

★ ب – اذكر السبب الذي ورث به كل وارث.؟.

★ ج: ما سبب التفاوت في الأنصبة بين الزوجة والبنت ؟

- طرق الميراث في هذه المسألة مع ربطها بالورثة وتوضيح أسباب الارث
- أ - **البنت و الزوجة** : طريقة الارث بالفرض - **الأب : طريقة الارث :** بالفرض و التعصيب معا .
- ب : **سبب إرث البنت و الأب :** النسب الحقيقي – سبب إرث الزوجة: الزواج الصحيح
- ج - **سبب التفاوت في الأنصبة بين الزوجة والبنت هو** : الوارث المقبل على الحياة ،فالأجيال التي تستقبل الحياة وتتحمّل أعبائها ،غالبا ما يكون نصيبها أكبر وأوفر من الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها.

ثانيا : نسمع بعض أعـداء تطبيق الشريعة الإسلامية؛ من العلمانيين وغيرهم ، ينادون بمساواة المرأة مع الرجل في الميراث ؛ زاعمينأن الإسلام ظلم المرأة في تقسيمه ..كيف ترد على هذا الإ دّعـاء ؟

الجواب : أعطى الإسلام الرجل ضعف المرأة في الميراث ، نظرا للأعباء المالية الكثيرة الملقاة على عاتقه كالنفقة على المرأة سواء كانت زوجة أو بنتا أو أختا أو أما ، مع دفع المهر والديات و أنفاق العلاج و توفير السكن ...، فماله معرّض للنقاص بسبب كثرة الأعباء المالية .كما أنّ الرجل لا ترث دائما ضعف نصيب المرأة إلا في حالات معدودة ، ويوجد حالات كثيرة ترث مثله أو أكثر منه .

مثال ذلك : توفي وترك : بنت ، أم ، أب ، زوج ، ابن البنت

الوارث	نصيبه	طريق الميراث
البنت	النصف	بالفرض
الأم	السدس	بالفرض
الزوج	الربع	بالفرض

موقع الدراسة eddirasa.com

الأب	السدس+ الباقي	بالفرض و التعصيب معا .
ابن البنت	/	لا يرث

مثال ذلك : أم ، أب ، ابن

الوارث	نصيبه	طريق الميراث
الأم	السدس	بالفرض
الأب	السدس	بالفرض
الإبن	الباقي	بالتعصيب

اختبر مكتسباتك :

السند1: توفي أحمد مع ابنه عبد الله في حادث سير و لا يعلم أيهما مات أولا ، وترك أحمد؛ ابنا وبنتا وزوجة حاملا.

وترك ابنه عبد الله بنتا واحدة فقط ، بيّن من يرث ومن لا يرث ؟، وهل يحق لبنت عبد الله أن ترث من جدها أحمد ؟.

السّند2: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِذَا : تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ ، امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا النّصْفُ وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ ، أَكْثَرَ فَلَهُنّ الثّلُثَانِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُن ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ فَلِلذّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأُنْثَيَيْنِ. رواه الْبُخَارِيّ .

أ - صَنّفْ الورثة المذكورين في السند حسب طرق ميراثهم، ثمّ اشرح السبب الذي استحقوا به الميراث.

ب - يتفاوت الورثة في مقدار أنصبتهم تبعًا لمعايير اعتبرها الإسلام، حَدّدْ معيار التفاوت المُشار إليه في السّند

موقع الدراسة eddirasa.com

أسئلة البكالوريا على الوحدة :

بكالوريا 2024	في السند بيان لطريقين من طرق الميراث استخرجهما مع التمثيل . من الشبه المثارة حول الميراث قولهم " أنّ الإسلام ظلم المرأة فأعطاها نصف ما أعطى الرجل" فنّد هذه الشبهة.	عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» رواه البخاري
بكالوريا 2023	استخلص من الآية سببا من أسباب الميراث ثمّ حدّد محل الشاهد ، واشرح هذا السبب. ميّز بين من يرث وطريقة ومن لا يرث من هؤلاء الأشخاص: الزوج ـ ابن البنت - البنت.	**قال تعالى :** {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } النساء 176.
بكالوريا 2021	رتّب في جدول الحقوق المتعلقة بالتركة، وشروط استحقاقها، وموانع الميراث موظفا المصطلحات التّالية فقط: تنفيذ وصية الميّت - وفاة المورّث - الشك في أسبقية الوفاة - قضاء الديون - الكفر - العلم بدرجة القرابة . من طرق انتقال المال أو منافعه إلى الغير، "الميراث والوقف ". فرق بينهما من حيث الحكم، والمقدار، وجهة الاستحقاق .	

موقع الدراسة eddirasa.com

الوحدة 13 : الرباو أحكامه

يتفق الفقهاء والمفسرون و علماء الأمة قديماً وحديثاً على أن الربا كان من آخر ما حرم في القرآن الكريم، وتشدد في تحريمه وحارب آكليه وكل المتعاملين به، وهذل للقضاء على الظلم الناجم عنه، وبالتالي تطهير المجتمع من الاستغلال والحقد والكراهية و أكل أموال الناس بالباطل.

أولا : تعريف الربا:

- **لغة:** ا لفضل والزيادة والنّمو.
- **اصطلاحا :** الزيادة في أحد البدلين، مما يجري فيه الربا:، دون أن تقابل تلك الزيادة بعوض مشروط.

ثانيا : حكم الربا مع الدليل: الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع:

- ✓ القرآن: **قوله تعالى: " وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا " [البقرة: 275].**
- ✓ **السنة: أحاديث كثيرة منها:ما رواه جابر-رضي الله عنه- قال: " لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء "[رواه مسلم].**
- ✓ **ج-الإجماع:أجمع علماء الأمة الإسلامية في كل العصورعلى تحريم الربا.**

ثالثا : الحكمة من تحريم الربا:

من الجانب النفسي	الأجتماعي	الإقتصادي
➢ يولد الاضطراب النفسي على المدين. ➢ يزرع في النفس الأنانية ويقضي على حب الإيثار والتعاون.	➢ يسبب العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع.. ➢ يؤدي إلى ظهور الطبقية في المجتمع.	➢ الربا وسيلة من وسائل الاستعمار الحديث.. ➢ يـؤدي إلى التضخم الاقتصادي وانهياره.

موقع الدراسة eddirasa.com

➢ ينزع الرحمة والشفقة من قلب الدائن اتجاه المدين	➢ فيها استغلال لحاجة الإنسان وضعفه ➢ .يؤدي إلى إيجاد طبقة مترفة لا تعمل وتكسب المال وأخرى فقيرة	➢ سبب من أسباب الإفلاس وظهور المديونية وإعاقة الإنتاج

رابعا : أنواع الربا:

-1 - تعريف ربا الديون :

★ **لغة :** القرض

★ اصطلاحا : الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظَير التأجيل. وهذا الربا كان منتشراً في الجاهلية، لذلك يسمى ربا الجاهلية. ومثاله : قرض 10.000دج لمدة شهر على أن يرد بـ 12.000دج

★ **- دليل تحريمه :**

★ **قال - سبحانه وتعالى :-** ﴿ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ *فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ** ﴾]البقرة: 278، 279]، **وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((ألا إن ربا الجاهلية موضوع عنكم كله،)) . أمثلة** : أن يؤخر دينه ويزيده في المال، وكلما أخر زاده في المال

★ **3- علة تحريمه** الزيادة المشروطة؛ سواء كانت مالا أم منفعة .**وفق قاعدة** **":** كل قرض جر نفعا فهو ربا "

-2 - تعريف ربا البيوع: وهو قسمان : (ربا الفضل وربا النسيئة)

النوع الأول : تعريف ربا الفضل:

- **لغة :**الزيادة.

▪ اصطلاحا : بيع مطعومين أو نقدين من جنس واحد مع زيادة أحد البدلين عن الآخر. أو: أن يبيع جنسا بجنسه متفاضلا.

▪ **: دليل تحريمه :**

▪ أ- **القرآن:** قوله تعالى: " **وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا** " [البقرة: 275].

موقع الدراسة eddirasa.com

ب - من السنة : عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ). رواه البخاري

- ✓ **. مثل :** بيع 10 كلغ من القمح الجيد بـ 12 كلغ من القمح أقل جودة
- ✓ **مثل :** بيع 50 غ من الذهب الجيد بـ 60 غ من الذهب أقل جودة .

ج - علة تحريمه :

في الذهب والفضة والأوراق النقدية هي :الثمنية (كونها ثمنا للأشياء)،

وأما في المطعومات؛ هي الاقتيات والادخار(.الاقتيات؛ كل طعام يقتاته الإنسان ويمكن الاكتفاء به. الادخار؛إمكانية استبقاء المطعوم إلى الأمد المبتغى دون أن يفسد)

معنى الاقتيات : كل طعام ضروري لحفظ النفس و يقتاته الناس يشمل الاصناف الأربعة و غيرها من الحبوب الجافة.

معنى الادخار: امكانية الاحتفاظ بهذا المطعوم إلى إجل دون أن يفسد .

النوع الثاني- تعريف ربا النّسيئة:

- **لغة:** :من النّساء وهو: التّأخير والتّأجيل.
- **اصطلاحا** : الزيادة المشروطة التي يأخذها البائع من المشتري مقابل التأجيل في دفع ثمن المبيع .
  - ✓ **مثل :** بيع 10 كلغ قمح صلب ب 10 كلغ قمح ليّن إلى أجل
  - ✓ **مثل** : بيع 15 كلغ تمر ب 20 كلغ أرز إلى أجل
  - ✓ **مثل** : بيع 05 غ من الذهب ب 25000 دج إلى أجل .
  - ✓ **مثل** : بيع 10000 دج ب 100 أورو إلى أجل .

- **دليل تحريمه :** عن أُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «**إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ**» رواه مسلم عن زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال «**نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا**». رواه البخاري
- **علة تحريمه :**

موقع الدراسة eddirasa.com

1- **الذهب و الفضة و الأوراق النقدية** : الثمنية - 2 - **في المطعومات** : المطعومية .

خامسا : القواعد العامة لاستبعاد المبادلات (المعاملات) الربوية:

- **القاعدة الأولى:** في حالة تبادل الشيئ بجنسه من النقد أو الطعام (ذهب بذهب / قمح بقمح) يحرم التأجيل والتفاضل و يشترط المساواة والتسليم الفوري.
- **القاعدة الثانية:** إذا كان التبادل لجنسين مختلفين متحدين في العلة (ذهب بفضة / قمح بتمر) يجوز التفاضل ويحرم التأجيل ويشترط التسليم الفوري).
- **القاعدة الثالثة:** في حالة تبادل شيئين مختلفين في الجنس و العلة معدن بطعام فالتبادل حرّ ويجوز التفاضل والتأجيل مثل مبادلة الذهب بتمر / الفضة بالقمح

- **جدول توضيحي لقواعد استبعاد المبادلات الربوية**

	المعادن الثمينة			المطعومات			
	الذهب	الفضة	العملات	القمح (البر)	الشعير	التمر	الملح
الذهب	م + ف	ف	ف	ح	ح	ح	ح
الفضة	ف	م + ف	ف	ح	ح	ح	ح
العملات	ف	ف	م + ف	ح	ح	ح	ح
القمح (البر)	ح	ح	ح	م + ف	ف	ف	ف
الشعير	ح	ح	ح	ف	م +ف	ف	ف
التمر	ح	ح	ح	ف	ف	م + ف	ف
الملح	ح	ح	ح	ف	ف	ف	م + ف

م + ف = المساواة و الفورية **مثل** : مبادلة ذهب بذهب / قمح بقمح

ف = الفورية **مثل:** مبادلة ذهب ب أوراق نقدية / مبادلة تمر بملح

ح = الحرية (جواز التفاضل و التأجيل) .**مثل** : مبادلة ذهب بملح / مبادلة الدينار بالشعير.

موقع الدراسة eddirasa.com

تقويم :

أولا : مسائل تطبيقية: من خلال دراستك لموضوع الربا بيّن حكم ما يلي مع التعليل:

1. بيع قنطار من القمح بقنطارين من الشعير إلى أجل .
2. بيع 5 كلغ من التمر الجيد بـ 10 كلغ من التمر الرديء حالا
3. بيع 1غ من الذهب بـ 10غ من الفضة حالا / إلى أجل .
4. بيع 100 أورو بـ 14000دج:يدا بيد .
5. بيع 50 كلغ شعير ب 56 كلغ من التمر إلى أجل
6. بيع 15 كلغ تفاح ب 20 كلغ عنب حالا .
7. بيع هاتف نقال متطور بهاتفين عاديين: يجوز التفاضل لأنهما ليسا من الأنواع الربوية.

التصحيح

	الحكم مع التعليل
	▪ معاملة غير جائزة :لإتحاد العلة (الإقتيات والإدخار) واختلال شرط الفورية (التقابض) . و كون البدلين ممّا يجري بينهما ربا النسيئة
	▪ معاملة غير جائزة : لإتحاد العلة (الإقتيات والإدخار) و لاختلال شرط المساواة و كون البدلين ممّا يجري بينهما ربا االفضل
	▪ حالا : معاملة جائزة : لإتحاد العلة (الثمنية) و توفر الفورية . (التقابض) . ▪ إلى أجل : معاملة غير جائزة : لإتحاد العلة (الثمنية) واختلال شرط الفورية و كون البدلين ممّا يجري بينهما ربا النسيئة
	▪ : معاملة جائزة : لاختلاف الجنس و اتحاد العلة مع وجود شرط الفورية (التقابض) .
	▪ غير جائزة ؛ لاتحاد العلة (الاقتيات والادخار) واختلال شرط الفورية(التقابض) . يفضي إلى ربا النسيئة .
	▪ معاملة جائزة لانعدام علة الإقتيات والإدخار في البدلين و توفر شرط الفورية (التقابض) ..

موقع الدراسة eddirasa.com

	▪ معاملة جائزة أي (الحرية) . و كون البدلين ممّا لا يجري بينهما الربا الفضل أو النسيئة.

ثانيا : حدّد الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة ؟

ربا الفضل	ربا النسيئة
يكون يدا بيد مع الزيادة في الجنس الواحد	يكون إلى أجل سواء وجدت الزيادة أم لا
في الأطعمة : العلة هي الإقتيات والإدخار	في الأطعمة : هي المطعومية
يكون في الجنس الواحد	لا يشترط اتحاد الجنس .

ثالثا : حدّد أوجه الإختلاف و التشابه و بين ربا الديون وربا البيوع ؟

ربا الديون	ربا البيوع
ربا الديون يدخل في كل الأموال	ربا البيوع يدخل في الأصناف الستة و ما قيس عليها
ربا الديون يكون في القرض	ربا البيوع يكون في المبادلات.
أوجه التشابه : • كلاهما فيه زيادة لا مقابل لها • كلاهما عنده علاقة بالتأخير • كلاهما محرم	

اختبر مكتسباتك :

- هل يجوز صرف 100 أور ب 20000 دج على أن تسدد على أربعة أقساط ، علّل إجابتك .
- بيّن حكم الربا مستشهدا على ذلك من القرآن و السنة ، وكيف للنّاس أن تجتنب الوقوع في الربا ؟

موقع الدراسة eddirasa.com

أسئلة البكالوريا على الوحدة :

بكالوريا 2024	• ما نوع الربا المشار إليه في السند ؟ سمّ النوع الآخر المقابل مع بيان أقسامه .	**السند : قال ابن المنذررحمه الله في كتابه الإجماع : مسألة 570:** "وأجمعوا على أن المسلف إن اشترط (عشر) السلف هديةً أو زيادةً فأسلفه على ذلك أن أخذ الزيادة ربا" **أسلف**: بمعنى أقرض
بكالوريا 2022	• بيّن أثر الربا على الصحة النفسية للمتعامل • -قارن بين ربا الفضل وربا النسيئة مبرزا الفروق بينهما	
بكالوريا 2017	بين حكم المبادلات المالية الآتية مع التعليل: • بيع كلغ من القمح بـ كلغ من التمر إلى أجل • بيع 19000دينار جزائري بـ 150 أورو يدا بيد.	

موقع الدراسة eddirasa.com

الوحدة 13 : من المعاملات المالية الجائزة في الإسلام: (بيع الصرف - التقسيط- المرابحة)

البيوع الجائزة هو كل بيع مشروع (أي حقَّق الأركان والشروط) وقع التراضي فيه بين البائع والمشتري. وهو الأصل المشروع في العقود الصحيحة من البيوع، وهناك بعض البيوع المحتملَة يجب معرفة حكمها.وفيما يأتي بيان بعض أنواع من البيوع التي قد يُظنُّ منعها؛ لما فيها من الجهالة والغرر في مقدارها أو أوصافها، وهي في الحقيقة جائزة شرعاً، مراعاة لمصالح العباد

أولا: مفهوم المعاملات المالية في الإسلام:

الأحكام والأفعال المتعلقة بتصرفات الناس في شؤونهم المالية. أو هي : الأحكام المتعلقة بتبادل الأموال والمنافع بين الناس بواسطة العقود والالتزامات.

ثانيا : أنواع البيوع الجائزة

* بيع الصرف *

1) : **تعريفه:**

- أ- لغة: هو الزيادة، ومنه سميت العبادة النافلة صرفا، قال صلى الله عليه وسلم :" **من انتمى إلى غير أبيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا**" **صرف:** نافلة. / **عدلا:** فرضا.
- ب- اصطلاحا: بيع نقد بنقد من جنسه أو غيرهوالنقد هو الذهب و الفضة و الأوراق النقدية في عصرنا.

2) - **حكمه مع الدليل:** جائز عند العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: " **لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ**" [رواه البخاري].

3) - **الحكمةمن تشريعه:**

- ✓ مظهر للتعاون بين الناس..وسيلة لتنمية الأموال، ودفع الحركية الاقتصادية
- ✓ يسهل المبادلات التجارية بين الدول وتبادل المنافع بتغيير العملات.
- ✓ التيسير على الناس بتحويل عملتهم إلى عملة أخرى هم في حاجة ماسة إليها

4) - **شروطه:**

- أ - **التقابض:** أي التسليم الفوري(يدا بيد) سواء اتحد الجنسان أو اختلفا تجنبا لربا النسيئة.

موقع الدراسة eddirasa.com

➢ ب - **التماثل و التقابض**: المساواة والتسليم الفوري إذا اتحد الجنسان مثل ذهب بذهب، فضة بفضة تجنبا ربا الفضل والنسيئة

5 - حكم العملات المتبادلة حاليا .

كل عملة من العملات الحالية تمثل جنسا مستقلاً مختلفا عن غيره، حسب قيمتها وباختلاف جهات إصدارها؛ فالدينار الجزائري جنس و الدولار جنس و الأُورو جنس؛لذلك لا يجوز التفاضل والتأجيل في صرف أوراق وقطع الجنس الواحد منها، ولا يجوز التأخير إذا اختلف جنس العملة .

5)- أمثلة عن بيع الصرف:

- شراء 100 أورو بـ15000 دج يدا بيد.
- بيع 60غ ذهب بـ: 60غ ذهب حالا .

* بيع التقسيط*

1) - تعريفه:

✓ **لغة**:مشتق من القسط وهو الجزء، والقسم من الرزق والحصة والنصيب.

✓ **اصطلاحا**:عقد على مبيع حالا بثمن مؤجل يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة مع زيادة الثمن.

2)- **حكمه مع الدليل**:جائز شرعا، والدليل قوله تعالى: " إلاّ أنْ تكون تجارة عن تراضٍ منكم "[**النساء** /29].

3) - الحكمة من تشريع بيع التقسيط:

- تحقيق مبدأ التعاون والتكافل بين الناس ووسيلة تنمية الأموال
- التسهيل في الدفع والانتفاع بالمبيع حالا.
- تنشيط الحركة الاقتصادية.مساعدة الأُجراء على تنظيم الأقساط وعدم إرهاقهم بالدفعالإجمالي.
- التيسير ورفع الحرج عن الناس، إذ الإنسان قد يحتاج إلى اقتناء سلع ولا يملك ثمنها الكامل فيشتريها بأقساط.

4) - شروط بيع التقسيط:

موقع الدراسة eddirasa.com

- ❋ أن لا يكون التقسيط ذريعة إلى الربا.
- ❋ أن يكون البائع مالِكا للسلعة.
- ❋ ان تسلم السلعة حالا دونتأجيل.
- ❋ أن يكون الثمن و السلعة مما لا يجري بينهما ربا النسيئة.
- ❋ أن يكون الثمن في بيع التقسيط دينا (نقدا) لا عينا (ذهب، فضة) .
- ❋ أن يكون الأجل معلوما.
- ❋ ألاّ يشترط زيادة عند التأخير.

5) - أمثلة عن بيع التقسيط:

- شراء سيارة بـ100 م س حالا أو بـ150 م س مؤجلة لسنة أو سنتين..
- بيع سيارة مؤجلة لمدة سنة بـ50 م س أو لمدة سنتين بـ70 م س.
- كأن يقول بعتك الثلاجة ب 350 م س حالا أو بـ4ملايين لمدة 6أشهر.
- رجل أراد شراء سيارة ثمنها 80 مليون دج ، فاشتراها بثمن مؤجل بـ100 مليون دج ، يدفعها مقسطة كل شهر بـ15000دج.

* بيع المرابحة *

1) - تعريفها:

ا - **لغة:**مصدر ربح و هو الزيادة.

ب -**شرعا:** بيع ما اشتري بثمنه و زيادة ربح معلوم، وصورتها أن يقول: بعتك السيارة برأس مالي و لي ربح 20000.00دج.

ج- **مثالها** :المرابحة العادية : وصورتها أن تكون البضاعة عند التاجر)المرابح(فيأتي آخر ويقول: أشتري منك هذه البضاعةبالثمن الذي اشتريت بهـ مع ربح معلوم.)أشتري منك الهاتف بثمنهـ وربح 1000دج) المرابحة للآمر بالشراء:وصورتها أن يطلب المشتري من المرابح – فرداً كان أم مؤسسة- شراء سلعة معينة يحدد أوصافها علىأن يشتريها بثمنها وزيادة ربح معلوم. وهذه الصورة تناسب المصارف ومؤسسات التمويل المالي

موقع الدراسة eddirasa.com

2) - مشروعيتها مع الدليل: : المرابحة من المعاملات المالية الجائزة بإجماع العلماء، ويدخل في عموم قوله تعالى :{ **إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم** } (النساء / 29) ، وبما ورد من تعامل الصحابة به ، فقد ورد أن عثمان بن عفان كان يشتري العير فيقول من يربحني عقلها من يضع في يدي دينارا . السنن الكبرى للبيهقي.

3) - الحكمة من تشريعها:

* سد حاجيات الناس المتعددة ورفع الحرج عنهم بطريق شرعي.

* يعتبر بابا من أبواب الاستثمار في الإسلام.

* التيسير على الذين يفتقرون إلى الحنكة التجارية فيرضون بزيادة ربح معقول معلوم حتى لا يقعوا في الحرام والضرر.

* توفير السبيل للبنوك الإسلامية لحل مشكل الاستثمار والتمويل وسد حاجته المالية بصورة أوسع.

4) - شروط بيع المرابحة:

- أن يكون العقد الأول صحيحا.
- أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا لجنسه من الأموال الربوية .
- أن يكون الثمن في العقد الأول معلوما للمشتري الثاني، وألا يكون مقابلاً بجنسه من أموال الربا.
- .أن يكون الربح معلوما .

تقويم :

أولا : بيّن حكم المعاملات التالية :

- المعاملة	حكمها.
بيع 100 غرام ذهب 500 غرام فضة .بعد يومين	معاملة غير جائزة لاختلال شرط التقابض في المجلس المفضي إلى ربا النسيئة
بيع 150 أور ب 15000 دج حالا	معاملة جائزة (بيع الصرف) ، لاختلاف الجنسين و توفر شرط التقابض في المجلس
شراء ثلاجة بثمن مجزأ على خمسة أقساط	معاملة جائزة (بيع التقسيط) لتوفر الشروط و انتفاء الموانع .

موقع الدراسة eddirasa.com

تقويم :

أولا : بيّن حكم المعاملات التالية :

- المعاملة	حكمها.
بيع 100 غرام ذهب 500 غرام فضة .بعد يومين	معاملة غير جائزة لاختلال شرط التقابض في المجلس المفضي إلى ربا النسيئة
بيع 150 أور ب 15000 دج حالا	معاملة جائزة (بيع الصرف) ، لاختلاف الجنسين و توفر شرط التقابض في المجلس
شراء ثلاجة بثمن مجزأ على خمسة أقساط	معاملة جائزة (بيع التقسيط) لتوفر الشروط و انتفاء الموانع .

ثانيا : اشترى رجل سيارة بثمنها وربح معلوم .

المطلوب: - ما نوع المعاملة التي اشترى الرجل سيارته ؟؛ وضح شروطها ، ثم قارن بينها وبَين بيع الصرف

الجواب: نوع المعاملة التي اشترى الرجل بها سيارته : **بيع المرابحة.**

- شروط بيع المرابحة:

- أن يكون العقد الأول صحيحا.
- أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا لجنسه من الأموال الربوية .
- أن يكون الثمن في العقد الأول معلوما للمشتري الثاني، وألا يكون مقابلاً بجنسه من أموال الربا.
- .أن يكون الربح معلوما .

- **الفرق بيع المرابحة وبيع الصرف :**

بيع المرابحة	بيع الصرف
يجوز تأخير المبيع	لا يجوز تأخير المبيع
بيع ما اشتري بثمنه وربح معلوم	بيع النقد بجنسه أو بغير جنسه

أسئلة البكالوريا على الوحدة :

بكالوريا 2019	باع رجل دارا بأكثر من ثمنها المعلوم الذي اشتراها به. • حدد نوع هذه المعاملة. وبين حكمها؟

موقع الدراسة eddirasa.com

بكالوريا 2018	**سم هذه المعاملات:** • ب اشترى شخص سلعة على أن يسدد ثمنها مفرقا على أجزاء، في أوقات معلومة. • باع شخص سيارة لآخر بأكثر من ثمنها المعلوم الذي اشتراها به. • ما الحكمة من مشروعية البيوع؟	
بكالوريا 2017	اشترى شخص سيارة على أن يسدد للبائع في كل شهر جزءا من ثمها . • ما اسم هذا البيع ؟ عرّفه اصطلاحا • أذكر أربعة من شروطه.	• **بكالوريا 2017 الاستثنائية** • عرّف المرابحة لغة واصطلاحا . • بيّن الحكمة من تشريعها.

موقع الدراسة eddirasa.com

الوحدة 14 : الحرية الشخصية ومدى ارتباطها بحقوق الآخرين

مبدأ الحرية الشخصية في الإسلام محكومٌ بضوابط ومعاييرَ معيّنةٍ لا يجوز تجاوزها أو المساس بها، فهي تتقيّدُ بخطوط عريضةٍ لا يجب لها أن تُمَس كخطوط الدين، والأخلاق، والقوانين، وأيضاً حقوق وحريّات الآخرين

نص الحديث :

عن النعمان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺقَالَ : «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَ اقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا» رواه البخاري

أولا- شرح المفردات الصعبة:

الكلمة	معناها	الكلمة	معناها
القائم على حدود الله	المتوقف عندها ، الآمر بالمعروف الناهي عن	**الو اقع**	المنتهك لحدود الله -
استهموا	اقترعوا	**استقوا**	طلبوا السقيا أو الماء
نصيبنا	ثقبنا.	**أخذوا على أيديهم**	منعوهم ما أرادوا

ثانيا - التعريف بالصحابي راوي الحديث : هو النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري أمه عمرة بنت رواحة أخت الصحابي المشهور عبد الله بن رواحة أول مولود للأنصار بعد الهجرة(4أشهر) كان شاعرا وخطيبا شغل الولاية للخليفة معاوية بن أبي سفيان وابنه من بعده إذ تولى إمارة حمص والكوفة، توفي سنة 65هـ روى 114حديثا ..

موقع الدراسة eddirasa.com

ثالثا : المعنى الاجمالي للحديث :

لقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مثالا يصور من خلاله الواقع ويقرب الفهم والمعنى،وقد بين لنا فيه أهميةالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخطر تعطيله ، فإذا ترك الناس أهل المنكر يفعلون ما تهواهم أنفسهم ويملي عليهم جهلهمباسم الحرية الشخصية ،عمهم العذاب جميعا ، وإن منعوهم كانت النجاة والبعد عن الهلاك.

رابعا - الايضاح والتحليل :

1 – مفهوم الحرية الشخصية : قدرة الفرد على اتّخاذ قراراته وتحديد خياراته بنفسه دون التعرض للإجبار أو الضغط من أي جهة خارجيّة.

2- ضوابط الحرية الشخصية :

- **أن لا تخالف نصا شرعيا :** وذلك بتحريم فعل كل ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية .
- **أن لا تلحق ضررا بالآخرين :** فلا يجوز للإ نسان باسم الحرية الشخصية أن يضر بالآخرين أو يلحق بهم الأذى. فحرية الإنسان تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين.
- **أن ترتبط بالمسؤولية :** الانسان مسؤول عن خياراته ، وعليه تحمّل عواقب كل مايصدر عنه .

3 – مسؤولية تغيير المنكر : تغيير المنكر مسؤولبة الجميع وهو النهي عنه لما يترتب عليه من مفسدة في الدين و الدنيا وهذا حسب القدرة اليد أو اللسان أو القب .

4 – مراتب تغيير المنكر: تغيير المنكرله ثلاث مراتب :

قال رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : **مَنْ رَأَى مِنكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ، بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ** » مسلم . **فمن خلال الحديث يتبيّن أنّ مراتب تغيير على ثلاث مراتب :**

- ✓ **-التغيير باليد:** وهو مهمة الحاكم أو من يقوم مقامه.
- ✓ **التغيير باللسان:** وهو مسؤولية العلماء والمصلحين في المجتمع.
- ✓ **التغيير بالقلب:** معناه بغضه و مقته وهو مسؤولية عامة الناس .

5 – شروط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر:

أ- أن يكون متفقا عليه على أنه منكر غير مختلف فيه

ب- أن يكون ظاهرا وليس عن طريق التجسس والبحث.

موقع الدراسة eddirasa.com

ج - أن لا يؤدي إلى منكر أشد منه.

د- أن يكون الآمر أهلا لذلك وقدوة.

5 – الأحكام والفوائد

الأحكام	الفوائد
✓ وجوب القيام بحدود الله ✓ وجوب تغيير المنكر حسب القدرة	✓ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين ✓ المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة
✓ تحريم الوقوع في المعاصي - ✓ جواز الاقتراع والاحتكام إليه .	✓ أهمية ضرب المثل في التربية والتعليم ✓ - النية الصالحة لا تبرر العمل الفاسد

تقويم :

أولا : حدّد مفهوم الحرية الشخصية مبرزا ثلاثا من ضوابطها .

ثانيا : اذكر دليلا من السنة يبيّن مراتب تغيير المنكر .

الجواب :

1 - **مفهوم الحرية الشخصية :** قدرة الفرد على اتّخاذ قراراته وتحديد خياراته بنفسه دون التعرض للإجبار أو الضغط من أي جهة خارجيّة.

2 - **ضوابط الحرية الشخصية :**

- **أن لا تخالف نصا شرعيا :** وذلك بتحريم فعل كل ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية .
- **أن لا تلحق ضررا بالآخرين :** فلا يجوز للإ نسان باسم الحرية الشخصية أن يضر بالآخرين أو يلحق بهم الأذى. فحرية الإنسان تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين.
- **أن ترتبط بالمسؤولية :** الانسان مسؤول عن خياراته ، وعليه تحمّل عواقب كل مايصدر عنه .

3 - **ذكر دليلا من السنة يبيّن مراتب تغيير المنكر:**

قال رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : **مَنْ رَأَى مِنكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ، بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ** » مسلم

موقع الدراسة eddirasa.com

❖ **ثالثا : قال تعالى : { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} البقرة / 22**

- **تشير الآية ضابط من ضوابط الحرية الشخصية ،استنتجه واشرحه ؟**

ج : **استنتاج ضابط الحرية المشار إليه وشرحه :**

الضابط هو: عدم مخالفة الشرع.

الشرح :حرية الإنسان مقيدة بعدم التعدي على حدود الله وعدم مخالفة أحكام الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم:

اختبر مكتسباتك :

السند الأول : قال تعالى : **{ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ }** (الأنعام / 08)

س: تضمّنت الآية الكريمة التحذير من الإخلال بأحد شروط تغيير المنكر ، استنتجه ثمّ اذكر باقي الشروط .

السند الثاني : - قد يعتبر بعض الناس أن شرب الخمر من الحرية الشخصية، ما رأيك في قولهم ولماذا؟ وما هي ضوابطها ؟ وعلى من تقع المسؤولية تغير المنكر؟.

أسئلة البكالوريا على الوحدة :

بكالوريا 2023	**الجرائم منكرات تتعدد مراتب تغييرها. سم المرتبة الواردة في الحديث، واستدل عليها بنص شرعي**	**السند : عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا، فَيُقْتَلُ بِهَا " رواه أبو داود**

موقع الدراسة eddirasa.com

الوحدة 15 : من أحكام الأسرة في الإسلام (النسب - التبني - الكفالة -)

صانت الشريعة الإسلامية الأنساب من الضياع و الكذب والتزييف و جعلت ثبوت النسب حقا للولد يدفع به عن نفسه المعرة والضياع، و حقا لأمه تدرأ به الفضيحة والاتهام بالفحشاء، و حقا لأبيه يحفظ به نسبه وولده أن يضيع أو ينسب لغيره، وجعلت النسب وأحكامه الشرعية تثبت بطرق شرعية وعلمية دقيقة.

أولا : النسب

1 - تعريفه:

- **لغة:القرابة و الالتحاق، انتسب إلى أبيه أي التحق به.**
- **اصطلاحا: هو علاقة الدم أو القرابة الذي يربط الإنسان بأصوله وفروعه (ولادة قريبة أو بعيدة). أو هو حق الولد بنسبته إلى أبيه الحقيقي.**

2 - أهمية النسب :

- النسب يحفظ كلية كليات المقاصد الضرورية ، وهي النسل .
- النسب يحمي حقوق الولد و الأب والام .
- في النسب إقرار لنظام العائلة .

3 - أسباب النسب:

1/ الزواج: هو حمل المرأة ووضعها لمولود من زوجها، فينسب الولد مباشرة لأبيه دون البحث. **:قال تعالى : { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ....}** الأحزاب 2 ، **و قال صلى الله عليه وسلم: " الولدُ للفراشِ وللعاهر الحَجَرُ" [رواه البخاري].**

معاني: للفراش: كناية عن الزوج، **العاهر**: الزاني، **الحجر**: كناية عن الخيبة و الحرمان و قيل معناه الرجم.

4 - طرق (أدلة) إثبات النسب:

1- الإقرار بالبنوة:(الاستلحاق)وهو اعتراف الرجل بأبوة المولود (ابن، بنت). بأن يقول هذا ابني .

2/ البينة الشرعية: وتتضمّن :

- **الشهود :** وهي شهادة رجلين عدلين أو رجل و امرأتين بنسبة طفل لأبيه الحقيقي فيحكم القاضي بالأبوة بهذه البينة.
- **وثيقة عقد الزواج :** المستخرجة من سجّل الحالة المدنية

موقع الدراسة eddirasa.com

ملاحظة : عند النزاع نلجأ الى البصمة الوراثية وهو : **تحليل ADN البصمة الوراثية** : هي التركيب الوراثي المشتمل على مورثات منقولة من الأصول إلى الفروع، محددة للهوية الخاصة بالكائن الحي عبر منحه صفاته وخصائصه . و دليل بالبصمة الوراثية المصالح المرسلة، و هي قرينة حديثة لإثبات النسب .

ثانيا : التبني

1 - تعريفه:

أ - **لغة:** الادّعاء . أي اتخاذ صبي الغير ابنا

ب - **اصطلاحا:** هو أن يتخذ الإنسان ولد الغير إبنا له ،فيجعله كالإبن المولود له من النسب الصحيح .

2 – حكمه و دليله : حرام في الإسلام

أ - **من القرآن :** لقوله تعالى: **" وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ" [الأحزاب / 04]**

ب - **من السنة :** وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: **"منْ ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام".** رواه البخاري

وقوله أيضا: **" منْ ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله و الملائكة والناس أجمعين ".** [رواه مسلم]. وقد تبنى النبي صلى اله عليه وسلم قبل الرسالة زيدا فكان يقال له " زيد بن محمد" ولمّا نزل تحريم التبني دعي باسم أبيه " زيد بن حارثة.

3 - الحكمة من تحريمه: حرّم الإسلام التبني لأنه يؤدي إلى مفاسد كثيرة منها:

- ✓ التبني افتراء وكذب على ولد الغير .
- ✓ التبني يؤدي إلى اختلاط الأنساب والعائلات.
- ✓ التبني سبب في أخذ المتبنى حقوق غيره خاصة في الميراث .
- ✓ إقرار الحق والعدل وهذا يستوجب نسبة المولود إلى أبيه الحقيقي لا لأبيه المزعوم.
- ✓ تحليل ما حرم الله و تحريم ما أحل الله .
- ✓ الولد المتبنى غريب عن الأسرة في طبعه و ميوله و مشاعره و مبادئه...
- ✓ إنّ روابط الأسرة في الإسلام تقوم على رابطة الدم الواحد والأصل المشترك وهي علاقة الرحم المحرّم

موقع الدراسة eddirasa.com

ثالثا : الـكـفـالـة:

1- تعريفها:

- **لغة:** الالتزام و الضم
- **اصطلاحا:** الالتزام بالقيام على شؤون المكفول و حسن تربته و رعايته

2 - الحكمة من تشريعها: شرعت الكفالة في الإسلام لـ:

- حماية اليتيم من الضياع و الهلاك .
- حاجة اليتيم إلى الرعاية و المتابعة و التربية و الإنفاق .
- تحضير المولود و إعداده، و توجيهه، لتمكينه من الاستقلال بشؤون نفسه .
- تؤدي إلى ترقيق القلوب وتزيل القسوة عنه.
- تساهم في بناء مجتمع خال من الحقد والكراهية وتسود فيه روح المحبة والمودة.
- حفظ الطفل المكفول من الانحراف والآفات الاجتماعية وحمايته من الأخطار.
- نيل الأجر العظيم لقوله الله تعالى: «هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» **[الرحمن / 60].**

ملاحظة : الرضاع حل لمشكلة الكفالة من حيث المحرم منه:

مجرد كفالة اليتيم ليست سببا في حصول المحرمية بينه وبين من تربى عنده ،وإنّما يعامل عند البلوغ معاملة الأجنبي ،لكن الشريعة الإسلامية أعطت لنا حلا لمشكلة المحرمية فأجازت إرضاعه(سواء ذكرا أو أنثى) عندما يكوندون الحولين(من عمره) بشرط أن يرضع خمس رضعات مشبعات متفرقات، فتصير المرضعة أما له ويصير زوجها أباً له من الرضاع وأبناؤهما إخوة له من الرضاع، لقوله صلى الله عليه وسلّم:

" يَحرُمُ من الرِّضاع ما يَحْرُمُ من النسب " [متفق عليه].

تقويم :

أولا : من أمور الجاهلية التي أبطلها الإسلام ؛ التبنّي ؛ علّل سبب تحريمه ، ثم أبرز رأيك فيكيفية التعامل مع الطفل مجهول النسب

ج : 1 - **تعليل سبب تحريم التبني :**

- بناء الروابط الأسرية في الإسلام على رابطة الدم والرحم المحرم.

موقع الدراسة eddirasa.com

- الحفاظ على الأنساب من الاختلاط.
- التبني نسب مزعوم لا يرتب آثار البنوة الصحيحةكالإرث..

2 - .نتعامل مع الطفل مجهول النسب ؛ بأن نمنحه حقوقا ومن ذلك :

- ★ .أن يمنح اسما وهوية..
- ★ اعتبارهم إخوة في الدين والموالاة.
- ★ أن يكفل مادياً ومعنوياً، ومن ذلك الوصية في حدود الثلث .
- ★ صيانة كرامتهم وعدم التعرض لها ولو بالإشارة والتلميح.
- ★ .إمكانية توليهم مناصب مختلفة في الدولة والمجتمع

ثانيا : قارن بين الكفالة والتبني من حيث الحكم والجزاء والأثر النفسي:

	التبني	الكفالة
الحكم	حرام	مستحبة / جائزة / مشروعة
الجزاء	يستحق الإثم والعقاب	يستحق الأجر والثواب
الأثر النفسي	الإضطرابات و العقد النفسية	الطمأنينة والإستقرار النفسي.

ثالثا : ما هو مفهوم البصمة الوراثية و هل تعتبر دليلا على إثبات النسب ؟

ج : نعم تعتبر دليلا من أدلّة إثبات النسب ، لأنّها عبارة عن كشف آلي مطبوع مسجل عليه صورة واقعية حقيقية للصفات الوراثية للإنسان (ADN) ، وهي معاصرة وعلمية ، وإذا لم يتيسر العمل بها نرجع للوسائل الشرعية المعروفة .

موقع الدراسة eddirasa.com

أسئلة البكالوريا على الوحدة :

بكالوريا 2020	لمّا كان الزنى يبطل النسب ،لم يحمّل الشرع الحنيف إبن الزنى إثم الجرم (الزنى) ، وإنّما رغّب المسلمين في كفالته . - بيّن الحكمة من تشريع كفالته . ب- عدد حقوقه - قارن بين الكفالة والتبني من حيث الحكم والجزاء والأثر النفسي
بكالوريا 2017	حفاظا على سلامة المجتمع ووحدة السرة وانسجاميا، نيى الإسلام عن التبني - هات البديل الشرعي له ، مبينا الحكمة من تشريعها - أعطى الإسلام للطفل مجيول النسب حقوقا. اذكرها.
بكالوريا 2015	حافظ الإسلام على العرض لعدم اختلاط الأنساب ، فأعطى للطفل مجهول النسب حقوقا ، بيّنها
	من أمور الجاهلية التي أبطلها الإسلام ، التبني عرّفه اصطلاحا ، ثمّ اذكر دليله من القرآن والسنة . والحكمة من إبطاله .

موقع الدراسة eddirasa.com

الوحدة 16 : العلاقات الإجتماعية بين المسلمين وغيرهم

شملت رعاية التشريع الإسلامي كل من يعيش في ظلاله، وجعل العلاقات الإجتماعية بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى مثالية ، خاصة منهم أهل الكتاب، حيث أمر المسلمين بالعدل والبر بهم وتوفير الأمن لهم وأباح الزواج منهم ، وحرم الظلم وأرشد إلى التعايش السلمي معهم.

أولا:نظرة الإسلام إلى اختلاف الدين: الإسلام يمد جسور الود والمعاملة الحسنة مع غير المسلمين ومن هذا نفهم رغبة المسلم في التعايش مع الآخرين من خلال عقيدته والمفاهيم التي وضعها منها:

- اعتقاد المسلم بكرامة الإنسان مهما كان دينه أو جنسه أو لونه لقوله تعالى: " **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ** " (الإسراء/70)
- اعتقاد المسلم أن اختلاف الناس في الدين واقع بمشيئة الله تعالى لقوله تعالى: " **وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ**" (الكهف/29.)
- المسلم مكلف بدعوة الآخرين إلى الإسلام وليس محاسبتهم على معتقداتهم لقوله تعالى: " **وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) (يونس 99)**
- المسلم مأمور بالعدل وحسن التعامل مع كلّ الناس لقوله تعالى: " **وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ**) (المائدة /09)

ثانيا :أسس علاقة المسلمين بغيرهم:

❖ **التعارف والتواصل :** يقصد بالتعارف والتواصل الإتصال بالأمم الأخرى والانفتاح عليها انفتاحًا إيجابيا ، قصد التعارف وتبادل المنافع والخبرات وقد دعا إليه القرآن قال تعالى: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)) الحجرات 13.**

❖ **-التعايش لسلمي :** - يدعو الإسلام معتنقيه لقبول الآخر من أجل العيش في أمان فالمسلم مطالب بحسن معاملة غير المسلمين بأخلاق الإسلام والعدل معهم، واحترام حقوقهم، مهما اختلفوا عنا في الجنس و العقيدة. قال تعالى: **لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)** (الممتحنة 8 .)

موقع الدراسة eddirasa.com

❖ **التعاون** : المسلمون يتعاونون مع غيرهم في شتى أبواب الخير من إحسان وعدل وتحقيق الأمن،والتضامن عند الكوارث ما لَ يتعارض ذلك مع التعاليم الإسلامية قال تعالى:" **وتعاونوا على البر والتقوى))** (المائدة 2).

ثالثا : واجبات غير المسلمين في بلد الإسلام:

1 - **مراعاة شعور المسلمين** : ويتم ذلك بعدم سب الإسلام أو الانتقاص من قيمته وترك ما فيه غضاضة على المسلمين كذكر ربهم أو كتابهم أو رسولهم بسوء وعدم المجاهرة بالمعاصي كالزنا و الخمر و الرذيلة أو نشر الفساد والفوضى في المجتمع الإسلامي. وأن لا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يتعرضوا لماله ودينه.

2 - **ترك قتال المسلمين:** وهو واجب مترتب على حماية المسلمين لهم ولذلك لما غدر اليهود بعهد النبي ﷺ في المدينة قاتلهم .

3 - **إحترام القانون الإسلامي** : عليهم أن يلتزموا بأحكام الإسلام التي تطبق على المسلمين فتطبق عليهم حدود السرقة و الزنا و الحرابة كالمسلمين لكن ليس عليهم الزكاة ولا الجهاد لأنها قضايا دينية.

رابعا :حقوق غير المسلمين في بلد الإسلام: لقد ضمن الإسلام لغير المسلمين الذين يعيشون في ديار الإسلام حقوقا منها

* **حق الحماية:** واجب على الدولة الإسلامية حماية غير المسلمين المقيمين بأرضها في أنفسهم و أموالهم و أعراضهم من كل عدوان خارجي أو ظلمداخلي. **قال صلى الله عليه وسلم «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ** » رواه البخاري –
* **عدم الاكراه في الدين** : من حقهم ممارسة شعائرهم التعبدية في كنائسهم ولا يجوز حرمانّهم منها بناء على حرية الاعتقاد التيكفلها لَم الإسلام قال تعالى : ((لاإكراه في الدين)) .
* **حق العمل والتأمين** : وذلك بضمان كفالة المعيشة لهم. باعتبار كونهم من رعايا الدولة المسلمة. و في الحديث: «**كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ**» رواه البخاري .

موقع الدراسة eddirasa.com

تقويم :

أولا : كيف يرى الإسلام و اقع اختلاف الدين بين الناس ؟

ج : حكمة الإسلام وعظمته في معاملة غير المسلم برغم اعتقاد المسلم بكفره. ولب هذه الحكمة تتمثل في أن الإسلام زود المسلم بمفاهيم فكرية تزيح عن صدره النفور والغضب والضيق بغير المسلمين، وتفتح له باب حسن العشرة معهم، والبر بهم، و الإقساط إليهم، فإن الله يحب المقسطين. وأهم هذه المفاهيم:

* اعتقاد كل مسلم بكرامة الإنسان، أيا كان دينه أو جنسه أو لونه
* عتقاد المسلم أن اختلاف الناس في الدين واقع بمشيئة الله تعالى
* المسلم مكلف بدعوة الآخرين إلى الإسلام وليس محاسبتهم على معتقداتهم
* المسلم مأمور بالعدل وحسن التعامل مع كلّ الناس

ثانيا : اذكر دليلا شرعيا يدعو المسلمين إلى التعايش السلمي مع غير من المسلمين .

❖ ج : ((**لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)** (الممتحنة / 8) ، إذا لم يبدأ غير المسلم بحرب، ولا أخرج المسلم من دياره، ولا ظاهر على إخراجه، فهذا إنسان تعيش معه، و عند ذلك يجب عليك أن تلتزم بالبر والقسط معه.

اختبر مكتسباتك :

س : هل للمسلم أن يمنع غير المسلمين من ممارسة اعتقادتهم وديانتهم ؟

س 2: ما هو واجب المسلم اتجاه غير المسلمين ؟.

موقع الدراسة
eddirasa.com

أسئلة البكالوريا على الوحدة :

بكالوريا 2020	قال لك زميلك أن في الحديث إشارة إلى أحد أسس علاقة المسلمين بغيرهم. .أ هل توافقه الرأي؟ وضح. ب اذكر بقية الأسس	عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ» رواه البخاري ومسلم .
بكالوريا 2017	حماية حقوق الناس مقصد شرعي دلت عليو الآيتان، وذلك بتحريم دتعلاا اء عليبا. - اذكر حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام	
بكالوريا 2015	- الإختلاف في الدين واقع في حياة الناس ،اذكر ما أرشد إليه الإسلام من أسس لضمان العلاقة الإجتماعية بين المسلمين وغيرهم ..	

موقع الدراسة eddirasa.com

الوحدة 17: خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع

نص الخطبة :

إنّ لحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا ومن. سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعته،وأستفتح بالذي هو خير، أما بعد:

أيها الناس: اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، بهذا الموقف أبدا.

أيها الناس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت ؟ وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، ألا و إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة. وإن ربا الجاهلية موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قضى الله أنه لا ربا، و إن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب، و إن كل دم كان في الجاهلية موضوع وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد بن عبد المطلب وكان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية .

أيها الناس:إن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به بما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم.

أيها الناس: إنما النسيء زِيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما، ويحرمونه عاما، ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم، ثلاثة متوالية ورجب مضر، الذي بين جمادى وشعبان.

أيها الناس: اتقوا الله في النساء، فإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم، فلا يوطئن فرشكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن أطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا، كتاب الله وسنة نبيه.

أيها الناس: اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفسٍ منه، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت ؟ وستلقون ربكم فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرِب بعضكم رقاب بعض.

أيها الناس: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم وليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى، ألا هل بلغت، اللهم اشهد . السيرة لابن هشام ..

موقع الدراسة eddirasa.com

أولا : المناسبة والظروف:

★ **الظرف الزماني** :ألقيت الخطبة في التاسع من ذي الحجة في السنة العاشرة للهجرة (10 ه)، وهو اليوم الذي يسمى يوم عرفة، ويستحب صيامه لغير الحاج. وقد نزل فيع الوحي مبشرا أنه: **{ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا }** (المائدة/03.)

★ **الظرف المكاني** :ألقيت الخطبة في صعيد عرفات فوق هضبة صغيرة تدعى: جبل الرحمة، ويَبعُد عن مكة حوالي 22 كلم، وتُقام عنده أَهم مناسك الحج.

★ **مناسبة الخطبة :** هي حجة النبي ﷺ بالمسلمين في السنة 10 من الهجرة بعد فتح مكة في 20 رمضان السنة 8 للهجرة، وقد توفي بعد هذه الحجة بثلاثة أشهر تقريبا، فكانت أول وآخر حجة للنبي ﷺ، ولهذا سميت بخطبة حجة الوداع.

ملاحظة : حضر الخطبة آلاف الصحابة ومن بينهم مُسْلِمَةُ الفتح، وكان الصحابي الذي يكرر كلام النبي ﷺ في الخطبة هو: ربيعة بن أمية بن خلف وكان سِمّيعًا جهوريا الصوت.

ثانيا : شرح المفردات الصعبة :

المفردة	الشرح
أعراضكم عليكم حرام:	لا تحل
موضوع	أبطل كل شيء من امور الجاهلية أسقطه.
النسيء.	تأخير حرمة المحرم إلى صفر أيام الجاهلية.
السدانة	القيام بشؤون الكعبة والعناية بها .
يوطئن	أن لا يأذنّ لأحد ممن تكرهون دخوله عليهن
عوان	أسيرات
لا ترجعوا بعدي كفارا	أي متفرقين، شبه الفرقة بالكفر تنفيرا منها
رجب مضر	أضيف لقبيلة مضر لأنّها كانت تعظّمه
صرف ولا عدل	نافلة ولا فريضة

موقع الدراسة eddirasa.com

ثالثا: المعنى الاجمالي للخطبة

تعتبر خطبة حجة الوداع التي ألقاها النبي ﷺ في حجته ،من أعظم الوثائق التاريخية التي أرست ركائز المجتمع الإسلامي الوليد، وكانت نبراسا يستنير بتعاليمه المسلمون في سلمهم وحربهم ويسلهمون منها القيم الأخلاقية وأصول المعاملة المثالية، لاشتمالها على جوامع الكلم وأصول الأحكام في السياسة والاقتصاد والأسرة والأخلاق والعلاقات العامة والنظام الاجتماعي.

رابعا : الإيضاح والتحليل :

أولا : .قيمة الخطبة:

- **القيمة التشريعية ::** فقد بينت الخطبة أصول التشريع الإسلامي من كتاب وسنة ، وبينت بعض أصول الحلال والحرام ؛في العقائد والعبادات والمعاملات.
- **القيمة الحضارية :** فللخطبة السبق في الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان ؛فقد ضمنت جميع حقوقه قبل الولادة

وبعدها؛ وهي أعظم قدرا وأوفى حقوقا وأعدلها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م.

ثانيا :. المحاور الكبرى التي تضمنتها الخطبة:

- **حق الحياة** :نصت الخطبة على حرمة الدماء وأبطلت عادة الثأر،فالأصل في الأنفس العصمة، ويحرم الاعتداء عليها بغير حق بالقتل أو الانتحار أو الإجهاض. ، واعتبر التعدي على نفس واحدة تعديًا على الناس جميع قال تعالى : **{ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}(المائدة 31)**
- **حق التملك:** فمن حق الإنسان تملك المال والتصرف فيه كيفما شاء في إطار الشرع ،وهو ما أقره النبي .صلى الله .
- عليه وسلم .في قوله: "**لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون**."
- **حق الأمن :** ويشمل الأمن على النفس والمال والعرض، والأمن الفردي والجماعي **(فلا تَرْجِعُنّ بَعْدِي كُفاراً يَضرِبُ بَعْضُكُمْ رقابَ بَعْض)** فالكل متساوٍ في حق الأمن بلا تمييز. ، ولا يجوز لأي أحد أن يعدي على آخر أو أن يعذّبه أو يروّعه.
- **الحقوق االأسرية** : : فالعلاقة الزوجية مبنية على الشراكة والمعاشرة بالمعروف والتكافل الأسري والمودة والرحمة.

موقع الدراسة eddirasa.com

- **الحق في المساواة والعدالة** :فلا يجوز التفريق بين الناس وظلمهم بسبب اختلاف الجنس أو العرق أو اللون أو الدين، سواء في الحقوق والواجبات المدنية والشرعية أو في التقاضي.

ثالثا: الأحكام والفوائد :

الأحكام	الفوائد
وجوب المحافظة على مقاصد الشريعة الاسلامية	ضرورة العمل بهذه الخطبة و الإعتناء بها
وجوب الإحتكام إلى الكتاب والسنة	الوصية بالنساء خيرا و التذكير بحقوق الزوجين
تحريم الربا والتبني	التحذير من مكر الشيطان و غوايته لبني ءادم
تحريم الإعتداء على الأنفس والأموال و الأعراض	مسؤولية الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه الرسالة وأدائه الأمانة
مشروعية الوصية لغير الوارث في حدود الثلث	التحذير من عادات الجاهلية الفاسدة كالأخذ بالثأر
وجوب نسبة الابن لأبيه الحقيقي.	أساس المفاضلة في الإسلام بين الناس هي التقوى
وجوب الإخوة الإيمانية بين المسلمين.	الأشهر الحرم لها حرمة في الإسلام.

تقويم :

أولا : س 1: : تكلمت الخطبة عن نوع من أنواع الربا الذي كان منتشرا بكثرة في الجاهلية حدّده و عرّفه .

ج : الربا الذي كان منتشرا بكثرة في الجاهلية هو: ربا الديون

تعريفه : ربا الديون(القروض) :هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظَير التأجيل.وهو ربا الجاهليةالذي حرمه القرآن الكريم .

ثانيا : س 2: استخرج من نص الخطبة أحد أصول العقيدة الإسلامية ، مع ذكر محلّ الشاهد .

الدراسة موقع eddirasa.com

الأصل هو: الإيمان بالله وحده :(إنّ ربّكم واحد) .

ثالثا : ما هي الأمور التي أبطلتها الخطبة؟ :

ج : الثأر – ربا الجاهلية (الديون) – التلاعب بحرمة الأشهر الحرم – ظلم المرأة – الشرك – قتال المسلم لأخيه المسلم

اختبر مكتسباتك :

س : استخرج أسس العلاقات الإجتماعية الواردة في الخطبة .

س 2: اسنخرج من نص الخطبة قيمتين مختلفتين في التصنيف .

أسئلة البكالوريا على الوحدة :

بكالوريا 2020	أكدت خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على مجموعة من الحقوق الإنسانية، منها حق الحياة. ، تحدّث عن هذا الحق مستشهدا بما تحفظه من نصوص الكتاب أو السّنة .
بكالوريا 2019	★ أفاض الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع في بيان حقوق الإنسان. -استخرج اثنين منها..
بكالوريا 2017	في قوله صلى الله عليه وسلم " : وستلقون ربّكم " إشارة إلى وسيلة من وسائل تثبيت العقيدة. حدّدها ثمّ اشرحها. ★ استخرج من النص حقّين من حقوق الإنسان، واشرح واحدا منيما.
بكالوريا 2016	★ اذكر ثلاثة أمور أخرى أبطلتها الخطبة
بكالوريا 2015	★ ما هي المناسبة و الطروف التي قيلت فيها الخطبة ؟.

موقع الدراسة eddirasa.com

استعد للبكالوريا

تقويمات مختلفة

موقع الدراسة
eddirasa.com

لتقويم 01: قال تعالى: { **الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}** الرعد 28. 1/- الآية دليل على عناية القرآن بالصحة النفسية وضح ذلك 2/- استخرج المقصد الضروري من الآية . 3/ ما الذي يميّز الرسالة المحمّدية عن غيرها من الرسالات؟ 4/- استخرج من الآية حكما وفائدة .	**الحل :** 1/ **نوع الصحة** :نفسية ، وذلك تقوية الصلة بالله . 2/ المقصد الضروري : حفظ الدين 3/ عامة تخاطب جميع الناس جامعة لثمرات ومحاسن الرسالات السابقة خالدة غير مرهونة بومن معيّن تكفّل الله بحفظها . 3 / حكم : وجوب الإيمان بالله تعالى فائدة : الايمان طريق لتحقيق الطمأنينة والإستقرار
التقويم 02 : قال تعالى :**((وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)).** (الروم 21) 1 /-استخرج الأسلوب القرآني لتثبيت العقيدة من الآية 2/-في الآية حث على التدبر و التفكر بين أهمية ذلك . 4/-يعد الزواج سببا من أسباب النسب ثم أذكر الطرق الشرعية لإثبات النسب . 5/-استخرج القيمة الواردة ثم صنفها وبين أثرها .	**الحل:** 1/ **الأسلوب :** إثارة العقل والوجدان 2 / العقل هو منشأ الفكر والتدبر التلقي والنظر العقل مناط وسرّ التكريم وأساس التكليف . 3/ أ - **الإقرار بالبنوة** ب - **البينة الشرعية:** وتتضمّن : الشهود ، وثيقة عقد الزواج 4/ القيمة : المودة و الرحمة ، **تصنيفها** : أسرية **أثرها** : تقوية العلاقة الزوجية – صلاح االأسرة واستقامة أحوالها

موقع الدراسة eddirasa.com

التقويم 03: **قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا }**(النساء 29) **1**/- أذكر جريمتين من جرائم الاعتداء على الأموال ثم بين نوع العقوبة فيها 2/-استخرج المقاصد الضرورية من الآية 3 / ما حكم الشفاعة و اذكر دليل ذلك . 4/-استخرج من الآية حكمين وفائدة	**الحل :** 1/**لحريمتين** :أ: أكل أموال التاس بالباطل :**نوع العقوبة** : التعزير ب: القتل ، **نوع العقوبة** : القصاص 2/ المقاصد الضرورية : حفظ النفس - حفظ المال . 3/ حرام ، الدليل : **" أتشفع في حد من حدزد الله ؟"** **4/ حكمين :أ** - تحريم أكل أموال الناس بالباطل **ب- تحريم أكل أموال الناس بالباطل .** **الفائدة:** الدعوة إلى الحفاظ على الأموال و الأنفس
التقويم 04: 1/ ما هي الآثار المترتّبة عن غياب العدل والمساواة؟ 2 / اذكر أنواع الربا باختصار . 3/ ما هي الحقوق المتعلقة بالإرث :	**الحل:** 1/ سبب في هلاك الأمم - تفشي الجريمة في المجتمع الإخلال بالنظام العام - إسقاط العدالة وهيبة القانون 2/ ربا الديون (الجاهلية) - ربا البيوع بنوعيها النسيئة والفضل 3/ تجهيز الميت - قضاء الدين - تنفيذ الوصية في حدود الثلث - تقسم الإرث.

موقع الدراسة eddirasa.com

التقويم 05: **عن ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنْ عُمَرَبْنَ الخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَلَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُبِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ. رواه** البخاري 1/-بين المعاملة التي بحث عليها الحديث ثم عرفها اصطلاحا . 2/-بين حكمها ودليلها من السنة . 3/-لهذه المعاملة أهمية إجتماعية وضح ذلك. 4/ اذطر القيمة المشار إليها في السند وصنّفها.	**الحل :** 1/ المعاملة هي: الوقف : تعريفها اصطلاحا : حبس الأصل وتسبيل المنفعة 2/ من الأعمال المستحبة، قال رسول الله ﷺ قال :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. 3/ **أهميتها (الآثار) : اجتماعيا** -:تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، المساهمة في القضاء على الفقر والسرقة.- 4/ **القيمة** : التكافل الإجتماعي ، **تصنيفها :** اجتماعية
التقويم 06: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» رواه البخاري . 1/-في الحديث طريق من طرق حفظ الصحة الجسمية بينه ثم أعط ثلاثة أمثلة عنه . 2/-تضمن الحديث قسما من أقسام المقاصد أذكره ثم عرفه .	**الحل :** **1/ الطريق :** الإ عفاء من بعض الفرائض ، كإباحة الإفطار للمريض والمسافر في الصيام، وترخيص التيمم لغير القادر على استعمال الماء أو فاقده . 2/ القسم : المقاصد الحاجية : هي ما يحتاجه النّاس من باب التّوسعة. ورفع الحرج، وعند فقدانها لا تتوقّف الحياة، وإنّما تضيق وتعسر . 3/ عقوبة القذف من الحدود ، وبالتالي لا يمكن للعقل الخوض فيها

موقع الدراسة eddirasa.com

3/- هل يمكن للعقل أن يفسّر مقدار عقوبة القذف ؟	
التقويم 07: تم استدعاء السيد أحمد إلى مركز الطفولة ليستلم الطفل خالد لرعايته و تربيته و فق ضوابط وشروط . 1/-كيف نسمي هذا العقد عرفه لغة واصطلاحا 2/-ماهي الغايات و الأهداف الشرعية من تشريع هذا العقد . 3/ - هل يرث خالد مع أبناء أحمد في حالة وفاته ؟. 4/ لمّا توفي أحمد تركة وصية للطفل خالد تقدر ثمن التركة هل تنفّذ وصية أحمد ؟	**الحل :** 1/ الكفالة : تعريفها : لغة : الإلتزام والضم اصطلاحا : لالتزام بالقيام على شؤون المكفول و حسن تربته و رعايته 2/ حماية اليتيم من الضياع و الهلاك - حفظ الطفل المكفول من الانحراف والآفات - 3/ لا يرثه ، لغياب سبب الإرث : المتمثل في النسب الحقيقي 4/ نعم تنفّذ لأنّها أقل من ثلث التركة .
التقويم 08: **بيّن حكم المعاملات التالية :** 1/ : بيع 5 غ ذهب جديد ب 6 غ من الذهب في الحال 2/ بين 3 كلغ تفاح أحمر ب 5كلغ تفاح أخضر في الحال 3 / اقرض عمر خالد مبلغ 900 دج فردها خالد 1000 دج دون أن يشترط عمر . 4 / بيع هاتف جيّد ب هاتفين أقل جودة مع التأجيل . 5 / شراء خاتم ذهب بالتقسيط	**الحل :** 1/ معاملة غير جائزة لاختلال شرط المساواة (ربا الفضل) 2/ معاملة جائزة لتوفر شرط الفورية 3/ معاملة جائزة لغياب شرط الزيادة 4/ جائزة لأنها ليست من الأصناف الربوية 5/ معاملة غير جائزة لغياب شرط التقابض في المجلس .(ربا النسيئة)
التقويم 09:	**الحل :** 1/ يشير الحديث إلى مسؤولية الجميع في تغير المنكر .

موقع الدراسة eddirasa.com

عن أبي بكر رضي الله عنه قال : أَلا وَإِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ لَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، أَوْشَكَ اللهُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ.)) مسند أحمد . 1 / إلى ماذا يشير الحديث ؟ 2 / ما هي شروط الامر بالمعروف و النهي غن المنكر . 3 / اذكر أنواع البيوع المباحة في الاسلام ثم عرّفها . 4/ هل الحرية مطلقة ؟	2/ أن يكون متفقا عليه على أنه منكر غير مختلف فيه ب- أن يكون ظاهرا وليس عن طريق التجسس والبحث. ج - أن لا يؤدي إلى منكر أشد منه. د- أن يكون الآمر أهلا لذلك وقدوة.. 3/ بيع الصرف - بيع التقسط - بيع المرابحة 4/ الحرية ليست مطلقة بل هي مقيدة بضوابط : أ - أن لا تخالف نصا شرعيا - ب - لا تلحق ضررا بالآخرين - ج - أن ترتبط بالمسؤولية
التقويم 10 **((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ..)** (النساء 135) 1/ اشرح القيمة الواردة . 2/ على أساس هذه القيمة اثبت الاسلام لغير المسلمين حقوقا اذكرها اذكر. 3/ اذكر اسس علاقة المسلمين بغيرهم .	**الحل :** 1/ القيمة الواردة هي العدل . 2/ حق الحماية - عدم الإكراه في الدين - حق العمل و التأمين. 3/ التعارف والتواصل - التعايش السلمي - التعاون.
التقويم 11: **قال تعالى : {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} التوبة 71.** 1/ استخرج من الآية أثرين للعقيدة ثمّ صنّفهما 2/ استخرج من آية وسيلة لتثبيت العقيدة .	**الحل :** 1/ الأثر مع التصنيف أ - الاستقامة و البعد عن الإنحراف والجريمة (على الفرد) ب - الصلاح والإصلاح (على المجتمع) . 2/ رسم صور محببة للمؤمنين .

موقع الدراسة eddirasa.com

3/ ما المقصود بمرونة الشريعة ؟ 4/ استخرج من الآية حكما وفائدة	3/ القدرة على إعطاء الحلول لكل مشكلة حسب المستجدات التي تطرأ على حياة الناس في كل بيئة وعصر، وبيان حكم الشرع في كل نازلة تستجد. 4/ حكم : وجوب طاعة الله ورسوله الفائدة : الإسلام يدعو إلى الأخوة و التضامن
التقويم 12 قال تعالى : **{ قَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (111) بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}**البقرة 110 1/ استخرج وسائل تثبيت العقيدة المذكورة في الآية 2/ استخرج سبب من أسباب الإنحراف عن العقيدة 3/ هل يشرع العفو في القصاص ؟	**الحل :** 1/ الوسيلة 1: مناقشة الإنحرافات ب - رسم صور محببة للمؤمنين 2/ السبب: أ - الجهل بأصول العقيدة ومعانيها ب- التعصب والغلو في الدين 3/- نعم يجوز العفو في القصاص: لأن القصاص حق للعبد يتصرف فيه مقابل أخذ الدية أو العفو دون مقابل.

التقويم 13 1/ – يعتبر الغش في الامتحانات من السلوكات المنكرة ، كيف حارب الاسلام هذه الجريمة؟ . 2/ توفي رجل وترك زوجته و ابنه و وأمّه ، فأخذت الزوجة $\frac{1}{8}$ ، والبنت $\frac{1}{2}$ ، الإبن الباقي أ –. سمّ طرق الميراث في هذه المسألة مع ربطها بالورثة. ب – اذكر السبب الذي ورث به كل وارث.؟.	**الحل :** **1/** الجانب الوقائي : مثل تقوية الايمان والوازع الديني الجانب العلاجي : بالتعزير (كالتأديب و التوبيخ). 2/ أ - البنت و الزوجة : طريقة الارث بالفرض - الابن: بالتعصيب ب : سبب إرث البنت و الابن : النسب الحقيقي – سبب إرث الزوجة: الزواج الصحيح.
التقويم 14	**الحل :**

موقع الدراسة eddirasa.com

أفاض النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع مجموعة من الحقوق . 1/ حدد الاطار الزماني و المكاني للخطبة . 2/ حدد الحقوق التي أشارت إليها . 3/ أذكر بعض الأمور السيّئة التي أبطلتها الخطبة .	1/ الاطار الزماني : 09 ذي الحجة من السنة 10هـ ب - المكاني : فوق جبل الرحمة بعرفات 2: الحقوق : حق الحياة ف التملك ف الأمن - الحقوق الأسرية - حق المساواة . 3/ أبطلت: ربا الديون - التبني - الثأر - ظلم المرأة - تأخير حرمة الأشهر الحرم .
التقويم 15 1/ عرّف الإجماع واذكر أنواعه واذكر مثالين عنه 2/ اذكر مثال عن القياس .	1/ هو اتفاق جميع المجتهدين (قولا وفعلا) من أمة محمد صلى الله عليه و سلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي عملي في واقعة ما. ب: إجماع صريح - إجماع سكوتي ج - جمع القرأن الكريم - إجماع الصحابة توريث الجدة السدس 2/ قياس منع الزواج عند النداء لصلاة الجمعة على منع البيع عند النداء لها والعلة هي الانشغال عن صلاة الجمعة.
التقويم 16 1/ اذكر اعتقاد لليهود وآخر للنصارى في الإله 2/ من هو الصحابي أبو هريرة ؟	الحل : 1/ أ- اليهود : اعتقادهم أنّهم أبناء الله و أحباؤه ب- النصارى : عقيدة التثليث 2/ الصحابي الجليل عبد الرحمان بن صخر الدوسي اليمني ولد سنة 19 ق هـ، أسلم عام خيبر سنة 07 هـ على يديّ الرسول صلى الله عليه وسلم ولازمه ملازمة تامة من أجل طلب العلم ، حتى صار أكثر الصحابة رواية للحديث إذ روي له: 5374 حديثا.توفي بالمدينة سنة57 هـ ودفن بمقبرة البقيع
التقويم 17	الحل : 1/ نوع البيع : بيع الصرف

موقع الدراسة eddirasa.com

1/ قام أحمد ببيع 18 غ ذهب مقابل 100 غفضة حالا ما نوع هذا البيع ؟ حدّد شرزطه.	شروطه :التقابض (يدا بيد) - التماثل حال اتحاد الجنس

الكلمات المفتاحية لاستخراج الأحكام	الكلمات المفتاحية لاستخراج الفوائد :			
الأحكام تبتدأ بالأحكام التكليفية : وجوب - تحريم - استحباب - جواز - كراهة - إباحة -	مدح القرآن	أهمية	الدعوة إلى	من أسباب
	ذم الإسلام	ضرورة	التحذير من	من أعظم
	الحث على	التأكيد على	الترهيب من	عناية القرآن
	وعد الله	بيان فضل	الترغيب في	المؤمن الصادق
	الإشادة ب	بيان فضيلة	دلالة الآية	الكافر
	التنويه ب	إرشاد	من صفات	بيان مصير

هام : منهجية الأسئلة والإجابة في امتحان البكالوريا

- -توكل على الله قبل البدء، و لا تنس الدعاء و الاستعانة به.
- تتم الإجابة عن موضوع واحد من موضوعين اختياريين، يتكون كل موضوع من جزئين: الجزء الأول الجزء الأول 12ن، والجزء الثاني 8ن.
- جزء الأول عبارة عن نص شرعي (آية أو حديث) ، ويتعلق به 5 أسئلة، والجزء الثاني عبارة عن 3 أسئلة ويمكن أن تكون مرتبطة بنص شرعي.
- استخرج.....؟ وتكون الإجابة بحسب ما هو مذكور في النص الشرعي، مثل: استخرج مقصدا شرعيا.
- اقرأ جميع الأسئلة بتمعن و تذكر، و اختر أحد الموضوعين و احذر أن تخلط بين أجزاء كل موضوع (فلا تأخذ جزءا من الموضوع الأول و الجزء الثاني من الموضوع الثاني)، بل عليك بالفصل بين كل نقطة و أخرى، و قدم وقتا كافيا لقراءة كل سؤال و تأكد أنك تحسن الجواب عنه.
- اختر الموضوع الذي تحسنه بدقة و حكمة لا الموضوع الذي يبدو لك سهلا وسريعا.
- ليك أن تكتب بخط واضح و مقروء، و لا تنسى أنك تكتب لغيرك و ليس لك.

موقع الدراسة eddirasa.com

- استخدم المسودات قبل نقل المعلومات على ورقة الإجابة، و تذكر دائما أنك قد تغير من إجابتك فلا تتعجلجعل إجابتك على شكل أجزاء معنونة و منفصلة، مع ترقيم الإجابات، حتى تسهل على المصحح عملية التنقيط..
- تتكون التعاريف من الجانب اللغوي و الجانب الاصطلاحي ، إلا إذا كان التعريف في شكل مفهوم عام.
- تكتب الأدلة الشرعية بأمانة و حرص، مع الاقتصار على الشاهد بما يخدم الحكم.
- حذر من التهاون و من التسرع و من استصغار الامتحان، فربما كانت إجابتك في مادة العلوم الإسلامية هي الانعتاق الوحيد الذي يضمن لك معدل النجاح في امتحان شهادة البكالوريا.
- ما الفرق، أو قارن.....؟ وتكون الإجابة بذكر نقاط الاختلاف، ، رباالفضل وربا النسيئة
- استخراج الفوائد والأحكام وهو السؤال 5 في الجزء الأول، ولابد من الفصل بين الفائدة والحكم وعدم الخلط بينهما، والالتزام بالعدد المطلوب.

موقع الدراسة
eddirasa.com

سؤالات مختلفة تتضمن كل الوحدات (المراجعة الشاملة ،اختبر معلوماتك)	
1. ما هي آثار العقيدة على الفرد و المجتمع	32. عرّف : الحد - الجريمة ف الإنحراف - القذف .
2. ما المقصود بالرسالات و وفيم تشترك ؟	33. عرّف القياس و اذكر مثالين عنه
3. ما المقصود بالشفاعة بالحدود ؟	34. كيف يرى الإسلام و اقع الاختلاف بين الناس ؟
4. ماهي ما هي مصادر التشريع؟ ، عرّف أحدها مع التمثيل.	35. ما هو الفرق بين ربا الفضل والنسيئة؟
5. ماهي حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام ؟	36. ما الفرق بين الوقف والميراث
6. كيف يحقق الاسلام الصحة الجسمية ؟	37. ما هو الفرق بين التبني والكفالة
7. اذكر قاعدتين لاستبعاد المعاملات الربوية	38. عرّف المرابحة واطكر شروطها مع التمثيل
8. اذكر قيمتين مختلفتين تضمّنها حديث الوقف	39. كيف يكون بيع الصرف ذريعة إلى الربا .
9. ماهي البصمة الوراثية ،و هل يثبت بها النسب ؟.	40. ماهي عاقبة ترك تغيير المنكر؟
10. ما هو المصدر التشريعي للبصمة الوراثية	41. عرّف المقاصد الضرورية وفيما تتمثل
11. ما هي أسس علاقة المسلمين بغيرهم	42. ما هي آثار الصدقة الجارية على الفرد والمجتمع ؟
12. اذكر فرق النصارى و كتبهم	43. كيف يكون بيع التقسيط ذريعة إلى الربا
13. ما الحكمة من تشريع العقوبات في الإسلام	44. ما نوع عقوبة الربا والقذف و الجرح العمدي ؟
14. عدّد وسائل القرآت في تثبيت العقيدة	45. هل وقع الاجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
15. هل للعقل أن يخوض في كل شيء	46. ما هي شروط الإجماع ؟
16. عرّف الاسلام اصطلاحا ، وما علاقته بالرسلات.	47. ماهو المصدر المعتمد لجمع القرآن الكريم ؟
17. ماهو مفهوم القيم ، وماهي تصنيفاتها؟	48. تحدّث عن حقّين جائت أكّدت عليهما خطبة حجة الوداع
18. عرّف المصلحة المرسلة وبيّن دليل حجّيتها ؟	49. وضّح عقيدة أهل الكتاب في الإله ، وماهي كتبهم ؟
	50. ماهي خصائص الشريعة الإسلامية ؟

الدراسة
eddirasa.com

19. ما معنى الإنحراف وكيف حاربه الاسلام؟
20. لماذا حرّم الاسلام التبني ؟ و ما بدليه ؟
21. ما المقصود بالالتزام بالسلوكات الصحية؟
22. ماهي المناسبة و الظروف التي جائت بهها حجة الوداع
23. ماهي حقوق الطفل مجهول النسب ؟
24. ماهي مراتب تغيير المنكر، اذكر دليل ذلك ؟
25. إلى ما ترجع أهمية العقل في القرآن الكريم ؟
26. ما دور العقل في تمحيص الأفكار والموروثات
27. أذكر خمس أمور أبطلتها خطبة حجة الوداع
28. ما الفرق بين الشفاعة المحمودة والمذمومة ؟
29. عرّف القصاص ولأي جريمة شرع
30. عرّف بالصحابة الذين درستهم.
31. ما الفرق أنواع الربا؟
51. ما أهمية ترتيب المقاصد ؟
52. عرّف المقاصد الحاجية والتحسينية ومثّل لهما .
53. ماهي عقائد اليهود والنصارى في الأنبياء
54. كيف يحكم القاضي بالقصاص والدية ؟
55. هل للعقل أن يخوض في كل شيء ؟
56. عرّف العقيدة لغة و اصطلاحا .
57. فنّد شبهة ميراث المرأة نصف ميراث الرجل.
58. ما المقصود بالفرض / التعصيب
59. حكم التوسط لإسقاط العقوبة ، مع ذكر الدليل
60. ما هي أسباب و شروط الميراث؟ ، وما هي موانعه ؟
61. ما المقصد العام من التشريع ؟
62. ماهو منهج الإسلام في محاربة الإنحراف والجريمة .
63. ما نوع عقوبة ترويع الناس ، عرّفها مع ذكر الدليل .

موقع الدراسة eddirasa.com

فهرس المحتويات

الوحدة 01 : العقيدة الاسلامية وأثرها على الفردو المجتمع 1

الوحدة 02: وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية 4

الوحدة 03: الإسلام والرسالات السماوية 8

الوحدة 04: العقل في القرآن الكريم 14

الوحدة 05: مقاصد الشريعة الإسلامية 17

الوحدة 06 : منهج الإسلام في محاربة الإنحراف والجريمة 21

الوحدة 07: المساواة أمام أحكام الشريعة الاسلامية 28

الوحدة 08: الصحة النفسية والجسمية في القرآن الكريم 32

الوحدة 09 : من مصادر التشريع الإسلامي - الإجماع - القياس - المصلحة المرسلة 39

الوحدة 10 : القيم في القرآن الكريم 46

الوحدة 11 : الوقف في الإسلام 50

الوحدة 12 : من أحكام الأسرة في الإسلام (مدخل إلى علم الميراث) 54

الوحدة 13 : الرباو أحكامه 62

الوحدة 13 : من المعاملات المالية الجائزة في الإسلام: (بيع الصرف - التقسيط- المرابحة) 69

الوحدة 14 : الحرية الشخصية ومدى ارتباطها بحقوق الآخرين 75

الوحدة 15 : من أحكام الأسرة في الإسلام (النسب - التبني - الكفالة -) 79

الوحدة 16 : العلاقات الإجتماعية بين المسلمين وغيرهم 84

الوحدة 17: خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع 88

موقع الدراسة
eddirasa.com